CONTRAT DE SOLUTION SaaS
(« Software As A Service »)

entre

EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S.

Et

FUTURMASTER France S.A.S.

Contrat référence 4600006884

TABLE DES MATIERES

ARTICLE 1 DEFINITIONS ET INTERPRETATION 4
ARTICLE 2 OBJET 4
ARTICLE 3 DUREE 4
ARTICLE 4 OBLIGATION DE CONSEIL ET DE COOPERATION 4
ARTICLE 5 LES SERVICES 5
ARTICLE 6 DONNEES DU CLIENT 6
ARTICLE 7 AUDIT 7
ARTICLE 8 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT 7
ARTICLE 9 EMPLOYES DU PRESTATAIRE 8
ARTICLE 10 PROPRIETE INTELLECTUELLE 9
ARTICLE 11 CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE DES INFORMATIONS 10
ARTICLE 12 GARANTIES 10
ARTICLE 13 FORCE MAJEURE- SUSPENSION 11
ARTICLE 14 RESPONSABILITE 12
ARTICLE 15 ASSURANCE 12
ARTICLE 16 CESSION– CHANGEMENT DE CONTROLE– SOUS TRAITANCE 12
ARTICLE 17 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION – CODE DE CONDUITE – SOBRIETE ENERGETIQUE ET LA PROTECTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU 13
ARTICLE 18 RESILIATION 13
ARTICLE 19 REVERSIBILITE 14
ARTICLE 20 NON-SOLLICITATION DU PERSONNEL 14
ARTICLE 21 DIVERS 15
Annexe 1 DEFINITIONS 18
Annexe 2 CAHIER DES CHARGES ET PROPOSITION COMMERCIALE 21
Annexe 3 CALENDRIER 27
Annexe 4 SERVICES INCLUS DANS LES SERVICES APPLICATIFS SERVICES INCLUS DANS LES SERVICES APPLICATIFS : DESCRIPTION DU SERVICE FM CLOUD SERVICES 28
Annexe 5 SERVICES ASSOCIES MODALITES DE MISE EN PLACE DU SERVICE 33
Annexe 6 39
NIVEAUX DE SERVICE (SLA) 39
Annexe 7 CONDITIONS FINANCIERES 40
Annexe 8 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 47

* * *

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S., Société par Actions Simplifiée, ayant son siège social sis 1, rond-point d'Isigny, 77700 Chessy, France, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Meaux sous le numéro 397 471 822,

Représentée par **Philippe AZOULAY**, Senior Manager Achats, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « **Euro Disney »** ou le « **Client** »,

ET :

FUTURMASTER France, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé 1 cours de l'Ile Seguin 92100 Boulogne Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro B 834 285 637,

Représentée par **Yacine ZEROUAL**, en qualité de *Chief Executive Office* de FuturMaster,

Ci-après dénommée le « **Prestataire** »,

Euro Disney et le Prestataire sont ci-après individuellement désignée(s) la « **Partie** » et collectivement les « **Parties** ».

PREAMBULE :

Le Client souhaite recourir à une solution Software as a Service ("SaaS") auprès d'un prestataire de services spécialisé pour l'exploitation d'applications en ligne afin de s'équiper d'une Solution de prévision et approvisionnement de costumes dits « opérationnels ».

Le Client a ainsi effectué un appel d'offres en date du 21 novembre 2022 précisant en détail ses besoins et objectifs dans un cahier des charges et son souhait de recourir à du Saas pour y répondre.

Le Prestataire est un fournisseur Saas reconnu, proposant des applications d'entreprise louées en ligne, particulièrement en matière de progiciels de pilotage de la supply chain. Il a répondu à l'appel d'offres du Client et émis une proposition commerciale de ses services en mode SaaS, en pleine connaissance des objectifs poursuivis par le Client, en considérant qu'il est en mesure de fournir l'application adaptée ainsi que les services associés répondant aux besoins exprimés par le ClientDans le cadre de leurs discussions et, à la suite de la revue par le Client des réponses soumises par le Prestataires, plusieurs réunions ont été organisées afin de permettre à l'équipe de projet du Client et du Prestataire de revoir ensemble les caractéristiques du progiciel et son adéquation aux demandes du Client. Lors de ces réunions, le Client et le Prestataire ont également revu et sont convenus des prestations devant être fournies par le Prestatire pour la mise en œuvre du progiciel. Le Prestataire a été sélectionné par le Client en sa qualité de spécialiste du type de services objet du Contrat et compte tenu des engagements, notamment en termes de sécurité et de confidentialité définis au présent Contrat

Dans ce contexte et après discussion, les Parties se sont rapprochées pour convenir des termes et conditions ci-après définis de fourniture de la solution SaaS et des services associés par le Prestataire (le « **Contrat** »).

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 DEFINITIONS ET INTERPRETATION

1.1 Au sens des présentes, sauf dérogation expresse prévue au Contrat, chacun des termes indiqués avec une majuscule aura la signification donnée à l'Annexe 1.

1.2 De convention expresse entre les Parties, le Contrat est rédigé en français.

1.3 Les titres et sous-titres des différents articles du Contrat ont été insérés pour des raisons de convenance de référence et ne sauraient ni déterminer ni affecter le sens et l'interprétation de tous termes, dispositions, engagements ou conditions des présentes de quelque manière que ce soit.

1.4 Les références aux Articles, Paragraphes, et Annexes indiquées au Contrat sont, sauf mention spécifique contraire, des références aux articles, paragraphes et annexes du Contrat. Les références aux "jours" indiquées au Contrat font référence, sauf mention spécifique contraire, à des jours calendaires.

ARTICLE 2 OBJET

Le Contrat a pour objet de définir les termes et conditions de mise à disposition par le Prestataire des Services Applicatifs et de fourniture des Services Associés et les modalités d'accès et d'utilisation de ces services par le Client ainsi que de l'utilisation finale des Solutions Logicielles.

ARTICLE 3 DUREE

Le Contrat entrera en vigueur à compter **de sa date de signature pour une durée de 36 mois**, sauf en cas de résiliation anticipée conformément aux termes des présentes.

Au terme de cette période initiale, le Contrat est tacitement reconductible pour des périodes d'un (1) an chacune, sauf dénonciation du Contrat par l'une ou l'autre des Parties, dument notifiée au moins trois (3) mois avant l'échéance de la date de fin du Contrat ou de sa date anniversaire en cas de reconduction du Contrat.

ARTICLE 4 OBLIGATION DE CONSEIL ET DE COOPERATION

En tant que professionnel de l'informatique, et dans le cadre de son obligation de conseil, le Prestataire apportera au Client tout conseil et toute préconisation nécessaire à l'optimisation de ses choix et à la couverture la plus appropriée de ses besoins.

En outre, le Prestataire s'engage, pendant la durée du Contrat, à tenir le Client informé, tant spontanément que sur demande expresse du Client, de toute évolution éventuelle qui serait susceptible

d'intéresser le Client car répondant aux besoins et objectifs qu'il a exprimés.

Le Client s'engage à coopérer de façon diligente avec le Prestataire et ses équipes.

ARTICLE 5 LES SERVICES

5.1 Dispositions générales

Le Prestataire déclare et reconnaît avoir pris connaissance des besoins du Client et s'engage à mettre à sa disposition les Solutions Logicielles via les Services Applicatifs et fournir les Services Associés y répondant, conformément au Calendrier.

Le Prestataire s'engage également à une obligation de résultat quant à l'accès permanent aux Solutions Logicielles.

5.2 Les Solutions Logicielles et Services Applicatifs

5.2.1 Description

Les Solutions Logicielles répondent aux besoins validés par le Client dans le Document de Spécifications Fonctionnelles ; elles sont mises à la disposition du Client par le Prestataire sur son serveur par le biais du réseau Internet.

Les Parties ont précisé au Cahier des Charges et/ou dans la Proposition Commerciale si les Solutions Logicielles ont vocation à s'intégrer à l'environnement existant du Client ou à d'autres programmes hébergés.

5.2.2 Réseau

Le Prestataire a détaillé dans la Proposition Commerciale les prérequis techniques devant être respectés par le Client dans son choix de réseau.

Le Client est informé des aléas techniques inhérents à Internet, et des interruptions d'accès pouvant en résulter. En conséquence, le Prestataire ne sera pas tenu responsable des éventuelles indisponibilités ou ralentissement des Solutions Logicielles liés auxdits aléas d'Internet.

5.2.3 Documentation - Accès aux Services Applicatifs

Le Prestataire s'engage à remettre au Client la Documentation à la date visée au Calendrier.

L'accès aux Solutions Logicielles s'effectue à partir des ordinateurs du Client, qu'ils soient fixes ou nomades.

5.2.4 Disponibilité des Services Applicatifs

Le Client pourra se connecter aux Services Applicatifs à tout moment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, y compris les dimanches et jours fériés. Le Prestataire garantit la mise en œuvre des Services Applicatifs conformes aux niveaux de services définis à l'Annexe 6.

Toutefois, les Services Applicatifs peuvent être occasionnellement et momentanément suspendus en raison d'interventions de maintenance nécessaire au bon fonctionnement des serveurs et/ou de la plateforme du Prestataire. En cas d'interruption des Services Applicatifs pour maintenance, le Prestataire s'engage à respecter les modalités prévues au Contrat afin

que le Client, informé de l'interruption à venir, puisse prendre ses dispositions pour éviter toute perturbation de ses activités.

5.2.5 Maintenance

Les modalités et obligations de maintenance du Prestataire sont décrites à l'Annexe 4.

5.2.6 Hébergement

Les modalités et obligations d'hébergement du Prestataire sont décrites à l'Annexe 4.

Le Client s'engage à respecter les seuils de volumétrie indiqués à l'**Error! Reference source not found.** et à informer le Prestataire en cas d'augmentation de ses besoins en termes de capacité de traitement.

5.2.7 Sauvegardes des Données

Les modalités et obligations de sauvegarde du Prestataire sont décrites à l'Annexe 4.

5.3 Les Services Associés

Les différents Services Associés souscrits par le Client sont détaillés à l'Annexe 5.

ARTICLE 6 DONNEES DU CLIENT

6.1 Données

Le Prestataire reconnaît que les Données sont et demeurent la propriété exclusive du Client, et que le Prestataire n'acquiert aucun droit à l'égard desdites Données, à l'exception d'un droit d'utilisation strictement limité aux besoins de l'exécution de ses obligations contractuelles.

Le Prestataire s'engage à :

i) Ne traiter les Données que dans le but exclusif d'exécuter les actes strictement nécessaires à la bonne réalisation du Contrat ;
ii) Maintenir, et faire maintenir par ses salariés dans le plus strict secret, à tout moment et de bonne foi, les Données et à les traiter de façon à en préserver à tout moment la nature confidentielle et privée ;
iii) Ne pas communiquer à des tiers, à titre gratuit ou onéreux, tout ou partie des Données, et ceci quelle que soit la forme de cette communication (y compris notamment écrite, orale, informatique ou manuelle), et quelle que soit la qualité du tiers (y compris notamment, toute personne publique ou personne privée, personne physique ou morale, personne ayant un lien financier quelconque avec le Prestataire ou non) ;
iv) Ne pas faire de copie de tout ou partie des Données ni constituer ou exploiter une base de données à partir des Données, sauf pour les besoins et dans la stricte limite requise pour la réalisation du Contrat ;
v) Informer le Client immédiatement par écrit de toute destruction accidentelle, perte, altération, divulgation ou d'accès non autorisé aux Données et ses préconisations pour reconstituer les Données affectées ;
vi) Répondre dans les plus brefs délais à toute demande écrite du Client ayant pour objet d'évaluer les mesures de sécurité mises en place pour préserver la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des Données.

6.2 Données Personnelles

Le Prestataire, agissant en qualité de Sous-traitant, traite les Données Personnelles visées à l'Annexe 8 qui sont fournies par Euro Disney. Ces Traitements sont effectués par le Prestataire dans les conditions décrites à l'Annexe 8.

ARTICLE 7 AUDIT

Pour tout audit dont l'objet n'est pas de vérifier le respect par le Prestataire des obligations relatives aux Données Personnelles et dont les modalités spécifiques sont régies par les stipulations de l'Annexe 8, le Client pourra procéder ou faire procéder à un audit des conditions d'exploitation des Services Applicatifs et, plus généralement, du respect par le Prestataire des référentiels techniques et de sécurité ainsi que des mesures techniques et organisationnelles garantissant la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des Données.

A ce titre, le Client, s'il a recours à un tiers, désignera un auditeur indépendant non concurrent du Prestataire sur le marché du SaaS qui sera soumis à une obligation de confidentialité. L'audit ne pourra pas porter sur les données financières, comptables et commerciales du Prestataire.

Le Prestataire s'engage à collaborer de bonne foi et sans réserve avec tout auditeur ainsi désigné ou le Client le cas échéant. Ainsi, il facilitera l'accès des auditeurs à tout document ou information ou autre élément utile au bon déroulement de la mission d'audit et lui facilitera sa mission en particulier en répondant à toute question et en lui accordant l'accès à tous les outils et moyens nécessaires à l'audit.

Le Prestataire s'engage à permettre l'accès au lieu d'exécution des Services aux fins de vérification par le Client ou l'auditeur choisi à cet effet, du déroulement desdites prestations et/ou du respect par le Prestataire de ses obligations en matière de sécurité, notamment s'agissant des moyens humains et informatiques mis en œuvre par le Prestataire.

Un exemplaire du rapport d'audit sera remis au Prestataire et sera examiné conjointement par les Parties à la demande de l'une ou l'autre, les Parties s'engageant alors à se rencontrer rapidement à cet effet.

Au cas où le rapport d'audit ferait apparaître un manquement du Prestataire à ses obligations contractuelles, le Prestataire s'engage à mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires, dans un délai de trente (30) jours, à compter de la notification du Client, les frais d'audit étant alors à la charge du Prestataire.

ARTICLE 8 PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT

8.1 Le Client s'engage à verser au Prestataire les sommes prévues à l'Annexe 7 pour la bonne exécution des Services. Ces prix sont fermes, forfaitaires et non-révisables dans le cadre du périmètre initial du contrat, le Prestataire assumant le risque de l'exécution du Contrat.

8.2 Le Prestataire adressera des factures détaillées au Client et y inclura, en plus des mentions légales et réglementaires, les mentions suivantes :

- Numéro du bon de commande émise par le Client
- Numéro de poste du bon de commande

Toute facture non-conforme, à quelque titre que ce soit, sera refusée et sera retournée au Prestataire en précisant le motif de non-conformité. Dans ce cas, le Prestataire émettra une nouvelle facture ; le délai de paiement commencera à courir à partir de la date d'émission de cette nouvelle facture. Le fait de ne pas exercer ce droit de refus ne vaut pas acceptation des mentions non-conformes indiquées sur une facture.

Les factures devront être envoyées :
par PDF à l'adresse : DLP.FACTURE.FOURNISSEUR@DISNEY.COM en respectant le cadre défini au Contrat.

OU
par courrier en à :
EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S
Comptabilité fournisseurs
B.P. 101
77777 Marne-La-Vallée Cedex 4

8.3 Les factures émises par le Client, le cas échéant, seront adressées au Prestataire à l'adresse figurant en en-tête du Contrat.

8.4 Les factures émises au titre du Contrat sont réglées dans un délai maximum de quarante cinq (45) jours fin de mois date d'émission de la facture.

8.5 Toute facture non réglée à son échéance et non contestée avant la date d'échéance de la facture, donnera lieu au versement de pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêt légal à compter du jour suivant la date d'échéance de la facture, sur l'intégralité des sommes restant dues. De plus, la Partie défaillante sera dès le premier jour de retard, débitrice vis-à-vis de l'autre Partie d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de quarante (40) euros.

ARTICLE 9 EMPLOYES DU PRESTATAIRE

9.1 Régularité de l'embauche du personnel

Le Prestataire s'engage à satisfaire à toutes ses obligations légales et à se conformer pleinement à toute législation applicable en matière de droit du travail et de la sécurité sociale, ainsi qu'à toute autre réglementation contraignante relative au travail du personnel affecté à l'exécution du Contrat.

Le Prestataire produira spontanément tous documents nécessaires à Euro Disney pour satisfaire à ses obligations en application des dispositions du droit français, dans des délais permettant le respect par Euro Disney desdites obligations, ces documents devant être établis en français ou accompagnés d'une traduction française.

Le Prestataire garantit qu'il :
- se conformera à toutes les dispositions du droit français relatives à la lutte contre le travail illégal, au travail de nuit ou des enfants, à la durée du travail et aux congés, ainsi qu'au détachement (y compris l'obligation pour le personnel non français affecté à l'exécution du Contrat d'être en possession à tout moment des documents autorisant le travail en France) ;

- remplira toutes obligations applicables en matière fiscale et de sécurité sociale ;
- fournira à son personnel, le cas échéant, un logement collectif compatible avec la dignité humaine.

Par ailleurs, Euro Disney encourage le Prestataire à s'engager en faveur de la non-discrimination et la diversité afin de favoriser l'égalité des chances, y compris envers les travailleurs handicapés.

9.2 Gestion du personnel

Le personnel du Prestataire restera en toutes circonstances sous l'autorité hiérarchique et disciplinaire du Prestataire qui est seul habilité à lui adresser des directives et instructions de cette nature. Le Prestataire sera seul responsable du recrutement, de la formation et de l'encadrement du personnel affecté à l'exécution du Contrat. Il garantit rémunérer son personnel conformément à ses obligations.

ARTICLE 10 PROPRIETE INTELLECTUELLE

Licence d'utilisation des Solutions Logicielles Le Contrat ne confère au Client aucun droit de propriété sur les Solutions Logicielles dont la mise à disposition du Client ne saurait être analysée comme la cession d'un quelconque droit de propriété intellectuelle au bénéfice du Client, au sens du Code français de la Propriété Intellectuelle.

Le Prestataire concède au Client un droit personnel, non exclusif, non cessible et non transférable d'utilisation des Solutions Logicielles, pendant toute la durée du Contrat et pour le monde entier.

Le Client s'engage à n'utiliser les Services Applicatifs que conformément à ses besoins et à leur Documentation. En particulier, la licence d'utilisation des Solutions Logicielles n'est concédée que dans le but de permettre au Client l'utilisation des Services, à l'exclusion de tout autre finalité.

Le droit d'utilisation s'entend du droit de représenter et de mettre en œuvre les Services Applicatifs conformément à leur destination, en mode SaaS via une connexion à un réseau de communications électroniques.
Le Client ne pourra en aucun cas mettre les Solutions Logicielles à la disposition d'un tiers et s'interdit toute adaptation, modification, traduction, arrangement, diffusion, décompilation ainsi que toute reproduction des éléments des Solutions Logicielles.

10.1 Eléments de Propriété Intellectuelle du Client

Le Prestataire n'acquerra au titre du Contrat aucun droit de propriété, ni aucun droit d'usage autre que ceux expressément autorisés aux présentes ou en vertu d'un accord écrit d'Euro Disney, total ou partiel, de quelque nature que ce soit, sur les noms "Euro Disney", "Disney", "Disneyland", "Pixar," "ABC," "ESPN," "Lucasfilm", "Marvel" et/ou "Fox" (pris isolément ou conjointement, ou comme partie de tout autre mot ou nom) ou sur l'un de quelconque des noms, dessins autre signes ou autres droits d'auteur ou propriété intellectuelle appartenant à Euro Disney ou exploités par Euro Disney ou de l'une de ses Affiliées, y compris, sans restriction, aucun droit de les utiliser (i) dans l'une quelconque de ses propres publicités ou campagnes promotionnelles, (ii) pour exprimer explicitement ou implicitement une caution quelconque donnée par le Client aux services du Prestataire, ou (iii) de quelque autre manière

(similaire ou non aux usages spécifiquement interdits ci-dessus).

ARTICLE 11 CONFIDENTIALITE ET PROPRIETE DES INFORMATIONS

11.1 Le Contrat est strictement confidentiel et ne pourra être divulgué à un tiers par l'une des Parties sans l'approbation préalable de l'autre Partie.

Chaque Partie s'engage à garantir la confidentialité de l'ensemble des informations reçues de l'autre Partie dans le cadre de l'exécution du Contrat et ne figurant pas dans le domaine public. Chaque Partie s'engage notamment à ne divulguer les informations ainsi reçues qu'aux membres de son personnel devant travailler dans le cadre de l'exécution du Contrat.

Le Prestataire reconnaît et atteste par ailleurs que pendant l'exécution de ses obligations contractuelles, il pourra avoir accès direct ou à distance aux matériels, informations, systèmes, logiciels, œuvres de l'esprit, codes sources et autres données propres au Client ou à l'une ou plusieurs des sociétés associées et/ou apparentées au Client, ou sur lesquels le Client a des droits d'usage (leur propriétaire respectif étant désigné ci-après par le « **Titulaire** »), qui ne doivent pas être ou ne sont pas accessibles ou connus du public en général et englobant notamment mais pas seulement, tous les plans, études et spécifications techniques faisant partie intégrante du Contrat **(**ci-après les **« Informations Confidentielles »).**

Toutes les connaissances acquises par le Prestataire par le biais des Informations Confidentielles ou d'une autre manière dans le cadre de son engagement contractuel, ne pourront être utilisées, publiées ou divulguées par le Prestataire à la faveur de prestations quelconques accomplies en faveur de toute personne physique ou morale dans toute publicité ou campagne promotionnelle concernant le Prestataire ou ses services, ou de toute autre manière, sans l'autorisation écrite préalable du Titulaire, que celui-ci pourra refuser à son entière discrétion.

Le Prestataire reconnaît et confirme que toutes ces Informations Confidentielles et connaissances sont la propriété exclusive du Titulaire, et que le Prestataire n'y aura aucun droit.

11.2 Le Client est propriétaire de l'ensemble des Données constituant le contenu des Solutions Logicielles, Données qui lui seront restituées conformément aux dispositions de l'Article 19.

11.3 Le Prestataire reconnait qu'il peut être amené au titre du Contrat à étudier, modifier ou réaliser des logiciels et/ou des codes sources sur la base des éléments remis par le Client, ce pour répondre aux besoins spécifiques du Client.

ARTICLE 12 GARANTIES

12.1 Garantie de conformité

Le Prestataire garantit au Client que les Services et Solutions Logicielles sont conformes à leur Documentation.

12.2 Garantie contractuelle

Le Prestataire garantit par ailleurs le Client contre tout vice de programmation à partir de la date d'accès aux Services Applicatifs, toute Anomalie décelée faisant alors l'objet des

prestations de maintenance détaillées à l'Annexe 4. Cette garantie ne sera pas valable en cas d'intervention de tout tiers à la demande du Client dans les programmes.

12.3 Garantie de compatibilité

Le Prestataire garantit la compatibilité des Solutions Logicielles avec les recommandations techniques fournies au Client au moment de la signature du Contrat afin d'intégrer les Solutions Logicielles dans son environnement informatique.

12.4 Garantie de jouissance paisible

Le Prestataire déclare qu'il dispose de tous les droits de propriété intellectuelle permettant de conclure le Contrat et qu'à ce titre, il garantit que les Services et Solutions Logicielles qu'il s'est engagé à assurer ne constituent pas une contrefaçon d'une œuvre préexistante, de quelque nature qu'elle soit ni ne sont susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers.

A cet égard, le Prestataire prendra à sa charge tous dommages et intérêts et frais de justice auxquels le Client pourrait être condamné en vertu d'une décision de justice ayant pour fondement une contrefaçon.

Au cas où le Client serait dans l'impossibilité d'utiliser les Solutions Logicielles suite à une telle action ou suite à une transaction signée avec le demandeur d'une telle action, le Prestataire devra, à ses frais et par ordre de priorité :

(i) Obtenir le droit pour le Client de poursuivre l'utilisation des Solutions Logicielles ;

(ii) Modifier la ou les versions du (ou des) œuvre de l'esprit et/ou logiciel(s) en cause de façon à éviter ladite contrefaçon sans que cela n'affecte les résultats, performances et garanties sur les Solutions Logicielles ;

(iii) Enfin, dans l'éventualité où ces différentes possibilités ne seraient pas susceptibles d'être réalisées, rembourser le Client prorata temporis des sommes payées d'avance pour les Services, nonobstant les dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le Client.

ARTICLE 13 FORCE MAJEURE

Si l'exécution par le Prestataire ou le Client de leurs obligations telles que prévues au titre des présentes est retardée ou empêchée, en tout ou partie, du fait de la survenance d'un cas de force majeure, tel que défini par le droit français ou la jurisprudence française (ci-après « **Force Majeure** »), la Partie ainsi empêchée sera exonérée, excusée et déchargée de l'exécution de ses obligations, dans la mesure où elle est compromise ou empêchée de ce fait, sans encourir la moindre responsabilité.

La Partie ainsi empêchée devra notifier à l'autre Partie la survenance de tout événement pouvant donner lieu à une Force Majeure dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la survenance d'un tel événement. Dans un délai de dix jours à compter de cette notification, la Partie empêchée fournira à l'autre Partie la preuve qu'un tel événement est un cas de Force Majeure et sa durée probable ; et elle notifiera à l'autre Partie de la fin de l'événement dans un délai de 3 (trois) jours à la date de laquelle cette force majeure a pris fin.

Si toutefois cette Force Majeure devait excéder une période de 6 (six) mois, l'une ou l'autre Partie pourra mettre fin aux présentes après notification écrite.

ARTICLE 14 RESPONSABILITE

Le Prestataire sera pleinement responsable vis-à-vis du Client de tout préjudice résultant :

- de tout manquement à l'une quelconque de ses obligations contractuelles ;
- de toute violation des droits de propriété intellectuelle d'un tiers dans les termes de l'Article 12.4.

Conformément aux règles de droit commun, aucune limitation de responsabilité ne pourra être retenue par l'une des Parties à l'égard de l'autre Partie en cas de dommages corporels, de dol, de faute lourde ou de faute intentionnelle ou d'une violation d'une obligation essentielle du Contrat.
Les Parties conviennent expressément que tout dommage direct fondé ou trouvant sa source dans une violation des obligations du Prestataire au titre de ses obligations non essentielles prévues au présent Contrat ne pourra dépasser le montant de 1.000.000 Euros par sinistre.

Le Prestataire ne sera en aucun cas tenu d'indemniser le Client de tout dommage indirect qui découlerait de l'exécution ou de l'inexécution du présent Contrat.

Par exception, le plafond de responsabilité susvisé ne s'applique pas en cas de non-respect par le Prestataire :

- de ses obligations de confidentialité ;
- de ses obligations relatives aux données personnelles ;
- de ses obligations relatives à la lutte contre la corruption;
- de ses obligations relatives à la sécurité informatique;
- de ses obligations liées à la garantie de jouissance paisible.

ARTICLE 15 ASSURANCE

Le Prestataire déclare avoir souscrit et s'engage à maintenir en vigueur pendant toute la durée du Contrat une police d'assurance responsabilité civile générale et/ou professionnelle auprès d'une compagnie d'assurance notoirement solvable, avec pour montants minimum 1.000.000 Euros par sinistre et par an pour les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs (y compris les biens confiés pour des interventions sur les biens du Client).

Le Prestataire s'oblige à adresser une attestation d'assurances émise par son assureur au plus tard le jour de la signature du Contrat, et à adresser au Client une nouvelle attestation en cas de changement d'assureur ou de renouvellement de sa police d'assurance en cours de Contrat.

ARTICLE 16 CESSION– CHANGEMENT DE CONTROLE– SOUS TRAITANCE

16.1 Le Contrat est conclu par Euro Disney en considération des compétences et du savoir-faire du Prestataire et par le Prestataire en considération de la personnalité d'Euro Disney.
Chacune des Parties s'engage, en conséquence, à ne pas céder, transférer ou concéder ses droits ou obligations issues du Contrat sans l'accord préalable et écrit de l'autre Partie. En cas

de non-accord la Partie qui refuserait la cession, le transfert ou la concession du Contrat, justifiera de sa position par écrit à l'autre partie. Il est entendu que cet accord écrit préalable sera nécessaire dans tous les cas de fusion, cession de parts et/ou absorption ayant pour effet un changement de contrôle du Prestataire. Toute cession non autorisée du présent Contrat sera nulle et non avenue. FuturMaster pourra céder le présent Contrat à l'une de ses Sociétés Affiliées ou à un tiers.

16.2 Il est expressément interdit au Prestataire de sous-traiter l'exécution de tout ou partie des Prestations sans l'accord préalable et écrit d'Euro Disney, que celle-ci pourra refuser à sa discrétion.

ARTICLE 17 LUTTE CONTRE LA CORRUPTION – CODE DE CONDUITE – SOBRIETE ENERGETIQUE ET LA PROTECTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU

17.1 Lutte contre la corruption

Le Prestataire accepte de se conformer au Foreign Corrupt Practices Act de 1977 et à toute modification y afférente (ainsi que toute modification locale ou étrangère équivalente), ainsi qu'à la réglementation française en matière de lutte contre la corruption et au UK Bribery Act 2010.

Le Prestataire accepte également de se conformer pleinement à toutes les lois applicables en matière de sanctions et de contrôle des exportations, y compris à celles des États-Unis, et celles de la ou des juridiction(s) où le Contrat est exécuté (si différente(s)).

17.2 Code de Conduite

Le Prestataire déclare et garantit qu'il se conformera à la SUPPLY CHAIN CODE OF CONDUCT de la Walt Disney Company (ci-après le " Code de Conduite "). Le Code de Conduite est disponible sur https://impact.disney.com/ et peut être sujet à modifications de temps à autre. Le Client se réserve le droit de demander au Fournisseur de démontrer sa conformité au Code de Conduite.

17.3 Sobriété Energétique et la Protection de la Ressource en eau

Par ailleurs, dans l'objectif de limiter son empreinte environnementale, le Client a engagé une démarche en faveur de la sobriété énergétique et de la protection de la ressource en eau. Aussi, le Client entend sensibiliser le Prestataire à la même démarche et l'invite à favoriser et promouvoir des mesures de réduction de consommation d'énergie et d'eau dans l'exécution des Services et/ou la fourniture des produits, notamment auprès de ses propres sous-traitants et salariés, et conformément aux recommandations des autorités publiques.
Le Fournisseur accepte de présenter au Client, sur demande expresse, tout élément s'inscrivant dans cette démarche.

ARTICLE 18 RESILIATION

18.1 Résiliation pour faute

Sans préjudice de l'exercice de toutes autres actions et droits dont chacune des Parties disposerait, le Contrat pourra être résilié de plein droit, sur simple notification écrite et sans l'accomplissement de quelque autre formalité, comme suit :

i) par le Client, immédiatement en cas de manquement grave ; la violation des dispositions notamment de l'Article 6, l'Article 9, l'Article 10, l'Article 12, l'Article 13, l'Article 15, et l'Article 17 constitue un manquement grave au sens du Contrat;

ii) par l'une ou l'autre des Parties, dans tous les cas d'inexécution par l'une des Parties d'une quelconque de ses obligations en vertu du Contrat autres que les cas d'inexécution visés ci-dessus, après qu'une mise en demeure par notification écrite d'avoir à remédier à cette inexécution et/ou violation soit restée infructueuse en tout ou en partie pendant trente (30) jours.

18.2 Conséquences de la résiliation

A compter de la date d'effet de la résiliation, le Client cessera d'utiliser tous codes d'accès au FM Cloud Services.

Le Prestataire s'engage quant à lui à mettre en œuvre les prestations de réversibilité visées à l'Article 19.

ARTICLE 19 REVERSIBILITE

19.1 Au terme du Contrat ou en cas de résiliation du Contrat pour quelque cause que ce soit, le Prestataire s'engage à assurer sur le plan technique une totale réversibilité des Données et à tout mettre en œuvre, sur les plans juridique et humain, afin de permettre au Client de reprendre, ou de faire reprendre par un tiers désigné par lui, l'administration des Données, en tenant compte de la nécessité de continuité de service.

A ce titre, le Prestataire s'engage à fournir au Client, à sa demande :

- la copie de la dernière situation des Données, sous un format convenu entre les Parties au moment de la restitution , et adaptés à la volumétrie, de manière à ce que le Client puisse accéder aux données, les lire, les récupérer et les utiliser ; ainsi que
- toutes les informations qui lui seront nécessaires pour lui permettre de préparer la réversibilité des Données.

Ce droit s'exerce pendant le délai nécessaire à la réalisation de la réversibilité et, au plus tard à l'expiration d'un délai de 1 mois à compter de la date de notification de la résiliation pour quelque cause que ce soit ou de l'arrivée du terme du Contrat.

19.2 Les Données seront définitivement supprimées par le Prestataire de ses serveurs et autres matériels dans les trente (30) jours suivant constats par procès-verbal signé par le Client de la bonne restitution des Données. La réversibilité des Données Personnelles, est traitée en Annexe 8.

19.3 Les coûts des prestations d'assistance à la réversibilité fournie par le Prestataire, y compris celles relatives au transfert de Données seront pris en charge par le Prestataire Dans la limite de la mise à disposition des données sous forme de fichiers à plat.

ARTICLE 20 NON-SOLLICITATION DU PERSONNEL

Chaque Partie s'interdit, pour la durée du Contrat ainsi que pour une période de deux (2) ans à compter

de son terme ou de sa résiliation anticipée, de débaucher un salarié de l'autre Partie affecté à l'exécution des Services, sauf accord écrit intervenu entre les Parties.

Dans le cas où l'une des Parties ne respecterait pas cette obligation, elle s'engage à dédommager l'autre Partie en lui versant une indemnité égale à six (6) mois de rémunération brute de ce salarié.

Cette clause ne s'applique pas dans tous les cas où l'embauche d'un des salariés de l'autre Partie potentiellement concerné par la présente clause résulterait d'une démarche volontaire du salarié (candidature spontanée, réponse à une offre d'emploi,…).

ARTICLE 21 DIVERS

21.1 Notification

Sauf disposition express contraire, toute notification effectuée par l'une des Parties à l'autre sera faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre reçu. Toute notification devra être adressée :

- au Prestataire à l'adresse mentionnée en en-tête du Contrat,
- à Euro Disney, à l'attention du Service Juridique, 1 rond-point d'Isigny, 77700 Chessy

et, une copie adressée à l'attention de la Direction des Achats Généraux, BP 100, Marne la Vallée Cedex 4.

Une notification sera réputée reçue lors de sa réception en main propre ou à la date de première présentation de la lettre recommandée. La notification par e-mail n'est pas valablement admise.

21.2 Intégralité de l'accord

Le Contrat, dont les annexes font partie intégrante, exprime l'intégralité de l'accord des Parties, à l'exclusion de tout autre document.
Les présentes ne peuvent faire l'objet d'un avenant, qui fera partie intégrante du Contrat, que sous la forme d'un acte écrit signé par les Parties ou par la Partie qui s'engage.

21.3 Renonciation

Le fait par l'une ou l'autre des Parties de ne pas exiger la stricte exécution du Contrat ou de l'une de ses quelconques dispositions ou de l'exiger avec retard, ne sera pas considéré comme une renonciation à un quelconque droit ou obligation dont elle disposerait et ne sera pas considéré comme une quelconque renonciation à se prévaloir de toute violation ou inexécution postérieures de l'un quelconque des termes et conditions du Contrat.

21.4 Divisibilité

Toute clause ou partie d'une clause du Contrat déclarée nulle, illicite ou inopposable en application d'une loi, d'un règlement ou à la suite d'une décision définitive d'une juridiction compétente sera sans effet dans la limite de ladite nullité, illicéité ou inopposabilité, sans pour autant affecter la validité et le caractère exécutoire des autres dispositions du Contrat.

21.5 Signature Electronique

Les Parties reconnaissent que le procédé technique de signature électronique mis en œuvre (DocuSign) permet de garantir et constituer la preuve de (i) l'identification du signataire du document, (ii) la préservation de l'intégrité de son contenu, (iii) la préservation de la confidentialité des données et contenus et (iv) l'horodatage des envois et de la réception. Les Parties renoncent expressément à contester la recevabilité, la validité et la force probante de la signature électronique du Contrat.

Les Parties conviennent que le Contrat signé ce jour (i) constituera l'original dudit acte, (ii) constituera une preuve par écrit, au sens des articles 1364 et suivants du Code civil, pouvant être valablement opposée aux Parties et (iii) sera susceptible d'être produit en justice en cas de litige.

Les Parties reconnaissent enfin que le Contrat signé par voie électronique sera le cas échéant admis comme original devant les Tribunaux et fera la preuve des contenus qu'il contient, preuve recevable, valable et opposable entre les Parties, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante qu'un document qui revêt une signature manuscrite, conformément aux articles 1356 et 1366 à 1368 du Code civil.

21.6 Droit applicable – Attribution de compétence

Le Contrat est passé conformément à la loi française et sera régi et interprété selon la loi française.
TOUT LITIGE QUI POURRAIT NAITRE A L'OCCASION ET AU TITRE DES PRESENTES SERA DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS.

Fait à Chessy (77), le 13-févr.-2025 | 13:56:41 CET, en deux (2) exemplaires originaux.

EURO DISNEY ASSOCIES S.A.S.	**FUTURMASTER**
DocuSigned by: AZOULAY Philippe 2023F7C546494F6...	DocuSigned by: ZEROUAL Yacine 54CD30E327CC4A9...
Philippe AZOULAY Senior Manager Achats	Yacine ZEROUAL *Chief Executive Officer*

Annexe 1 DEFINITIONS

Les termes débutant par une majuscule au sein du Contrat, qu'ils soient utilisés au singulier ou au pluriel, auront la signification qui leur est donnée ci-après :

Anomalies ..... désigne toute erreur de conception, ou de réalisation, ou de programmation du Progiciel qui empêche l'utilisation normale de tout ou partie du Progiciel ou provoque un résultat ou une action incorrecte alors que le Progiciel est utilisé conformément aux instructions.

Anomalie bloquante……..Anomalie rendant impossible pour les utilisateurs l'utilisation d'une ou plusieurs fonctionnalités indispensables du Progiciel.

Anomalie majeure…….Anomalie provoquant des limitations ou restrictions dans l'utilisation d'une ou plusieurs fonctions essentielles d'un ou plusieurs dossiers du Progiciel.

Anomalie mineure…….Anomalie sans impact significatif sur l'utilisation du Progiciel et/ou des Adaptations.

Cahier des Charges ..... désigne l'expression des besoins fonctionnels du Client décrit à l'Annexe 2 ;

Calendrier ..... désigne le calendrier d'exécution de fourniture des Services détaillé à l'Annexe 3 ;

Documentation..... la documentation/manuel utilisateur et la documentation technique, en format électronique ou papier remise au Client décrivant les fonctionnalités et/ou les instructions d'utilisation standard du Service, ainsi que tout complément et/ou mise à jour et/ou toute partie de ladite documentation

Données ..... désigne les informations, publications et, de manière générale, les données de la base de données du Client, constituées et/ou fournies lors de l'utilisation des Services Applicatifs, hébergées par le Prestataire et pouvant être consultées uniquement par les Utilisateurs ;

Infrastructure…….désigne l'ensemble des matériels, systèmes d'exploitation, tout réseau de communication non compris dans les Prérequis client nécessaires à la fourniture du Service.

Internet..... désigne l'ensemble des réseaux interconnectés, localisés dans toutes les régions du monde, permettant l'accès à des contenus par des utilisateurs, *via* des serveurs ;

Mises à Jour…… toute nouvelle version, correction ou patch temporaire du Service fournie, si elle est disponible, par FuturMaster à ses clients bénéficiant de la Maintenance. Les Mises à Jour ne comprennent pas les produits, éléments et/ou modules qui sont commercialisés séparément par FuturMaster pour une utilisation complémentaire spécifique.

Mise en Production……...l'installation en production opérationnelle du Service sur un environnement réel de production, suite à la signature du procès-verbal de Mise en Production ou constatée par FuturMaster par voie de notification écrite, conformément au Statement of Work.

Modalités de Mise en Place du Service : les services professionnels, tels que les services d'installation de paramétrage, et/ou de consulting, relatifs au Service et fournis par FuturMaster, tels que décrits en Annexe 5 au présent Contrat.

Période de Maintenance Planifiée : désigne le temps utilisé par FuturMaster pour l'administration et l'évolution de l'Infrastructure. Chaque période de maintenance fera l'objet d'une communication de la part de FuturMaster entre 2 jours ouvrés à l'avance et à minima 1h avant toute maintenance urgente.

Phase Projet……toute phase du Projet telle qu'identifiée dans le Statement of Work.

Prérequis…….désigne la configuration logicielle et matérielle minimale du Client, telle que définie dans le Statement of Work et dans l'Annexe 8, permettant la fourniture des Services par FuturMaster. Les Parties conviennent qu'il s'agit là d'une configuration requise minimale.

Procédure de Modification des Services : la procédure mentionnée dans le Statement of Work sur la base de laquelle une Demande de Modification de Services pourra être effectuée par le Client

Progiciel…….la version standard du progiciel du Prestataire et faisant partie du service SaaS sous sa seule version

Proposition Commerciale .....désigne la proposition du Prestataire détaillée à Annexe 2, répondant aux besoins du Client exprimés dans le Cahier des Charges ;

Recette……les opérations de recette fonctionnelle nécessaires pour vérifier la conformité des Services et/ou des Livrables à leurs Spécifications, telles que validées par les Parties conformément au Statement of Work.

Redevance de Service/d'Abonnement : la redevance devant être payée par le Client conformément à l'Article 8 ci-après, en contrepartie du droit d'accès et d'utilisation du Service, telle que définie dans l'Annexe 7.

Services.....désigne les Services Applicatifs et les Services Associés ;

Services Applicatifs.....désigne le service proposé en mode SaaS par le Prestataire, permettant l'utilisation des SProgiciels par le Client, service qui comprend l'hébergement et la maintenance des applications concernées et la sauvegarde des Données suivant les dispositions visées à l'Article 5.2;

Services Associés ou Services » ou « Services Professionnels » : les services de paramétrage, d'installation, de consulting, ou de formation, fournis par Le Prestataire en relation avec le Progiciel, et identifiés dans le Statement of Work ou dans le Bon de Commande applicable. Les Services Professionnels ne

comprennent pas la Maintenance fournie dans le cadre de la Redevance de Service/d'Abonnement.

Solutions Logicielles ..... désigne les fonctions opérationnelles détaillées dans le Cahier des Charges et la Proposition Commerciale et mises à la disposition du Client dans le cadre des Services Applicatifs, en ce compris les nouvelles versions de ces Solutions ;

Statement of Work …… le document décrivant l'ensemble des Services et Livrables fournis par FuturMaster au Client, l'organisation et le déroulement de la fourniture des Services et les dispositions relatives aux revues et validations des Services et Livrables fournis par FuturMaster.

Temps d'Indisponibilité mensuel du service (TIS) : désigne la somme des périodes mensuelles pendant lesquelles le Service est inaccessible au Client hors Périodes de Maintenance Planifiée

Temps d'Ouverture mensuel du Service (TOM) : désigne la période pendant laquelle FuturMaster s'engage à fournir le service au client, à savoir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 hors Périodes de Maintenance Planifiée.

Utilisateurs..... désigne la personne placée sous la responsabilité du Client (préposé, salarié, représentant, etc…) et bénéficiant d'un accès aux services Applicatifs sur son ordinateur en vertu de la licence d'utilisation contractée par le Client ;

User Acceptance Test » ou "Tests de Recette": a la signification qui est donnée dans le Statement of Work.

Eléments de Propriété Intellectuelle Disney : désigne notamment, les visuels, logos et autres signes distinctifs protégés appartenant à « The Disney Enterprises Inc. » qui seront remis par le Client au Prestataire pour la réalisation des Prestations, en ce compris la création du Site.

Groupe Disney : désigne Euro Disney Associés S.A.S., ses filiales, et les sociétés actionnaires d'Euro Disney, et/ou la société de droit américain The Walt Disney Company, ses filiales et les sociétés actionnaires de cette dernière ainsi que les sociétés apparentées, c'est-à-dire les sociétés dans lesquelles l'une ou l'autre détiennent une minorité de blocage.

Annexe 2 CAHIER DES CHARGES ET PROPOSITION COMMERCIALE

I. CAHIER DES CHARGES

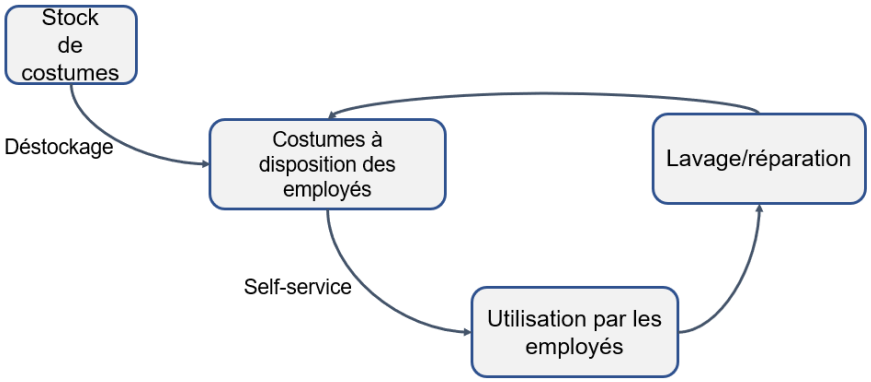
1. PREAMBULE

1.1. Présentation générale de l'entreprise

Euro Disney exploite un complexe de loisirs situé à Marne-la-Vallée, composé notamment de parcs à thèmes, d'un complexe hôtelier, d'un parc résidentiel de loisir, d'un golf et d'un centre de divertissements (ci-après collectivement « **DLP** »).

1.2. Contexte du projet

Euro Disney souhaite s'équiper d'une Solution de prévision et approvisionnement de costumes dits « opérationnels » (costumes mis à disposition des employés et Character (personnages Disney).
L'activité Costuming consiste, entre autres, à définir, dessiner, produire et garantir la disponibilité de costumes pour le bon déroulement des spectacles, parades, … et de l'accueil dans le parc, hôtels et backstages.
Les costumes sont mis à disposition des employés dans différents lieux de distribution en modalité self-service, utilisés, lavés/réparés et ensuite réintégrés en stock pour être utilisés à nouveau selon le schéma ci-dessous :



1.3. Objet

Le projet consiste à mettre en place un outil avec les objectifs suivants :

- Améliorer l'efficacité des processus de prévision et approvisionnement
- Améliorer la qualité des prévisions
- Améliorer le pilotage des stocks et des approvisionnements
- Optimiser les niveaux de stock
- Réduire le montant annuel de provision d'articles

Gestion de données existantes :

La solution proposée permettra de gérer les données suivantes :

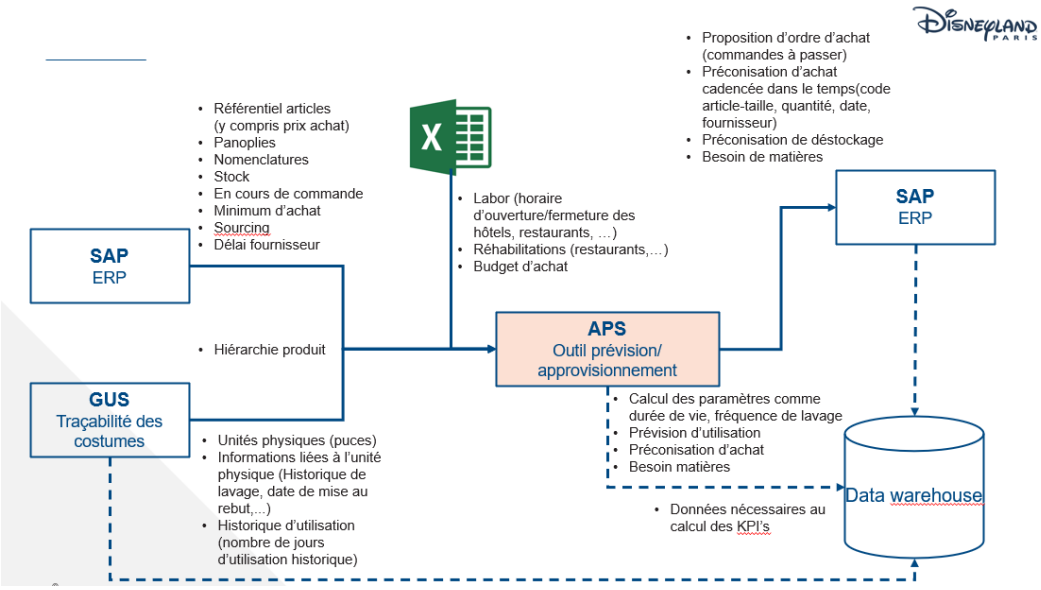
- **Article (décliné par taille)** défini par un code article, description du produit, statut du cycle de vie (actif/non actif), hiérarchie produit (modèle, famille, sous famille, …), unité de mesure (par exemple articles gérés par pair (gants) ou à l'unité).
- **Unité** : doté d'une puce RFID UHF qui permet le suivi du statut dans le cycle d'utilisation (distribué, au lavage, en réparation, …), du nombre de lavages subis.
  Le système doit être en mesure de stocker ces informations, y compris pour les costumes/accessoires utilisés dans le passé, pour pouvoir en faire des analyses statistiques.
- **Panoplie** : ensemble d'articles composant un costume (ex : gants, veste, tête, …)
- **Nomenclatures (pour les produits Europe) :** lien entre produit fini (article) et matières critiques utilisées pour sa fabrication spécifiant le coefficient d'utilisation : o Code produit fini, code composant, coefficient d'utilisation (par exemple nombre de mètres linéaires de tissu nécessaires pour la fabrication du costume), taux de rebut
- **Matières critiques :** ensemble de composants critiques nécessaires à la réalisation d'un article.
- **Des plannings** : horaire d'ouverture/fermeture des parcs (POH), hôtels, restaurants, boutiques (POLOF), …).
- **Réhabilitations :** plan à 10 ans de restructuration des théâtres, hôtels, restaurants, attractions qui peuvent déterminer des changements de panoplie ou des périodes de non-utilisation des costumes
- **Durée de vie des articles :** nombre maximum de lavages autorisés avant qu'un costume ne soit mis au rebut. La durée de vie peut dépendre de la composition du costume, du fournisseur, du type d'utilisation du costume
  Ce paramètre doit pouvoir être modifié dans l'outil par l'équipe Qualité si le taux d'usure constaté est différent de celui théorique. Le changement de ce paramètre doit permettre de recalculer le taux d'usure de chaque unité physique concernée (nombre de lavages effectués/nombre de lavages autorisés)
- **Taux d'usure :** nombre de lavages effectués par rapport au nombre maximum de lavages autorisés.
- **Délai de rétention :** délai durant lequel l'article est conservé par l'employé. Le système doit pouvoir stocker le nombre de lavages effectués, et la date, pour chaque unité physique pour pouvoir calculer un délai de rétention réel
- **Historique d'utilisation (nombre de sorties) :** historique du nombre d'unités utilisées par les employés par jour et par location à l'article-taille
- **Stock disponible :** nombre d'unités disponibles dans le parc détaillées par lieu de stockage (entrepôt, floor, réparation, lavage) et par location (par exemple Nala). Le stock entrepôt peut être mutualisé pour plusieurs locations.
- **Quantités à recevoir :** nombre d'unités à recevoir suite à la passation d'une commande d'achat
- **Quantité minimum d'achat :** quantité minimum d'achat imposée par le fournisseur à l'article (rentabilité industrielle imposée)
- **Sourcing :** liste de fournisseurs capables de produire un costume
- **Délai fournisseur :** délai (de la passation de commande à la réception à l'entrepôt) nécessaire à la fabrication et le transport des costumes
- **Prix d'achat :** prix d'achat des costumes exprimé en Dollars et/ou Euro
- **Frais de douane et couts de transport** (exprimés en pourcentage du prix d'achat) : Les frais de douane sont fonction de la panoplie et sont à activer seulement pour certaines

panoplies (le système doit être capable d'activer les frais de douane en fonction de critères rattachés à la panoplie ou aux articles d'une panoplie)

- **Budgets d'achats :** Plusieurs budgets en cours d'année

La Solution devra :

- S'interfacer avec SAP et GUS (outil de traçabilité des costumes) pour récupérer les données d'import
- Mettre à disposition le résultat des simulations à SAP pour la passation des commandes d'achat (Les commandes d'achat seront validées manuellement par les utilisateurs dans SAP)
- Mettre à disposition du Datawarehouse les données nécessaires à la construction de rapports et KPIs souhaités.



2. PRESTATIONS ATTENDUES

2.1. Objectifs

DLP recherche une solution informatique accessible sur **365j/an, 24h/24**.

DLP souhaite que cet outil soit évolutif sur les années à venir, en permettant l'intégration de nouveaux champs et la création de nouvelles fonctionnalités.

Le taux de disponibilité de la solution doit être supérieure à 99,5% : DLP tolérera donc une inaccessibilité à l'outil ne pouvant excéder ½ journée par mois.

2.2. Définition du besoin / Périmètre

2.2.1. Expression du besoin

L'outil devra comporter les fonctionnalités suivantes :

- Être en mesure d'intégrer des données existantes (données articles, distribution, envoi laverie…). Les données seront mises à jour quotidiennement et automatiquement. Ces données ne seront pas modifiables dans l'outil.
- Un système d'alertes qui détecte les principales différences entre les valeurs calculées et celles paramétrées dans le système est aussi nécessaire.
- La capacité du système à analyser la corrélation entre les caractéristiques d'un costume et sa durée de vie.

Préconisation d'achat des costumes Opérationnels

Le processus cible prévoit le calcul d'une préconisation d'achat à fréquence régulière : quantités à acheter sur le moyen terme (12-18 mois) par article-taille pour garantir la disponibilité de costumes en prenant en compte les besoins opérationnels, les exigences de qualité et les éventuelles pertes.

La capacité du système à mettre à disposition immédiatement les données nécessaires aux simulations et permettre de calculer facilement plusieurs scénarios en modifiant les paramètres de calcul (durée de vie autorisée, taux de disponibilité cible, …) est point clé.

Le système doit alerter l'approvisionneur sur d'éventuelles criticités nécessitant sa validation (surstock, stock dormant, ruptures potentielles, …).

La préconisation d'achat servira également de base pour la définition d'un budget d'achat pour l'année fiscale.

Ci-dessous les principales étapes du calcul :

- Mettre à jour les paramètres nécessaires au calcul de la préconisation d'achat :
- Prévoir les sorties futures :
- Calculer la préconisation d'achat
- Ajuster la préconisation d'achat en fonction du budget d'achat alloué :
- Générer les commandes d'achat

Déstockage des costumes Opérationnels

Le déstockage des costumes opérationnels consiste à les prélever de l'entrepôt et les mettre à disposition des employés dans une zone de self-service où ils peuvent les utiliser au besoin.

La quantité à déstocker est définie en fonction du taux d'usure des costumes sur le Floor, du niveau de stock cible à avoir sur le Floor, du stock disponible à l'entrepôt, des arrivées prévues, des sorties prévues, L'objectif est d'avoir la meilleure visibilité possible sur le nombre d'utilisations journalières futures par article-taille, location, sur une période de 18 mois sur la base d'une projection des utilisations historiques :

Avoir l'information du nombre d'article à avoir en circulation pour répondre au besoin pour chaque article / taille.

Avoir une projection du déstockage nécessaire pour répondre au besoin de remplacement des articles. A fréquence régulière le planificateur doit prendre la décision de combien d'unités doivent être prélevées du stock entrepôt et mises à disposition des employés sur le floor pour assurer un bon niveau de qualité.

Il est nécessaire de donner une indication de l'incertitude liée à la prévision calculée (stock de sécurité)

Dans le cas d'impossibilité à déstocker des costumes (rupture de stock à l'entrepôt, stock insuffisant, …) mise en place d'un *Mix & Match* : remplacement d'un article prévu dans une panoplie avec un autre similaire. Le système doit être en mesure d'estimer l'impact de facteurs exogènes sur l'utilisation de costumes

Préconisation d'achat des costumes Characters

Le processus de calcul de la préconisation d'achat des costumes Character reprend en grande partie celui des costumes Opérationnels.

La principale spécificité réside dans le calcul du nombre de sorties futures (plan de charge : nombre de sorties par panoplie / période / location).

Il doit être possible de saisir facilement dans le système le plan de charge défini par panoplie / période / location, le nombre d'unités par jour et les jours de sorties (du Dimanche au samedi).

Suivi des performances

Le système doit calculer et mettre à disposition les KPI's nécessaires à l'analyse de la performance (niveau de stock, couverture de stock par classe de rotation, …)

Les résultats des simulations réalisées dans l'outil (préconisation d'achat, stock projeté, …) pourront être exploités par différentes fonctions comme la Finance, pour alimenter les processus de définition du budget d'achat, la Logistique, pour le suivi des niveaux de stock, …

L'outil devra mettre à disposition toutes les informations nécessaires à la construction de rapports et KPI's spécifiques dans le datawarehouse

Formation :

Le Prestataire devra prévoir la formation des utilisateurs clés, selon leur profil

2.2.2. Lots / Phases (découpage du projet) et livrables

Le projet sera organisé en 2 temps de développement en méthode agile :
- L'outil de prévision : FM Demand Management
- Le DRP : FM Optimized Planning

Les phases sont définies comme suit :

Phase	Livrables principaux
Cadrage	Plan d'Assurance Qualité (PAQ)
	Planning détaillé du Projet
	Plan de Gestion des Risques (PGR)

Analyse	Macro-processus cible
	Jeu de données
Sprints	Document de Spécifications Fonctionnelles (DSF)
	Document de Spécifications d'Interfaces (DSI)
	Environnements FM & accès utilisateurs
	Prototype de l'application paramétrée
	Description des scénarios de recette
	Plan de démarrage
	Document de formation des utilisateurs clés
	Manuel utilisateurs
	Document de formation des utilisateurs
Réalisation des interfaces Client	Interfaces Client
Intégration	Fichiers d'interface et fichier de migration des données
	Documentation technique

En complément des livrables mentionnés ci-dessus, le prestataire fournira :

- Les comptes-rendus des ateliers de spécifications détaillées
- Les PV de réception provisoire et définitive

2.2.3. Calendrier

Le calendrier détaillé fera l'objet d'une concertation entre les Parties.

3. CONTACTS POUR LE PROJET

Directeur de Projet du Prestataire : Laurent CAVARD - laurent.cavard@futurmaster.com

Chef de Projet du Client : **à définir**

Annexe 3 CALENDRIER

Les Parties conviennent de définir ensemble un calendrier détaillé dans les meilleurs délais.

Annexe 4 SERVICES INCLUS DANS LES SERVICES APPLICATIFS : DESCRIPTION DU SERVICE FM CLOUD SERVICES

1. Contenu de l'offre

L'offre FM Cloud Services est composée de plusieurs services décrits dans le tableau ci-après :

Service	Contenu
Infrastructure et Exploitation	Fourniture de l'Infrastructure et de l'hébergement du Progiciel FuturMaster tel que décrit dans le paragraphe « Infrastructure et Exploitation ».
Mise à niveau de Version du Progiciel	Montée de version de FuturMaster, tel que décrit dans le paragraphe « Mise à niveau de Version du Progiciel »
Support Technique Progiciel	Accès au Support Technique Progiciel, tel que décrit dans le paragraphe « Support Technique Progiciel ».
Progiciel FuturMaster	Fourniture des accès aux modules du Progiciels FuturMaster tels que décrit dans le paragraphe « Modules du Progiciel ».

2. Infrastructure et hébergement

Data-Centers
Les data-centers dans lesquels les données du client seront hébergées sont situés en France.

Sécurité
FuturMaster assure la protection physique et logicielle de l'ensemble de la plateforme d'exploitation, des traitements et des transmissions effectuées sur la plateforme d'exploitation.

Certification
Les data-centers sont certifiés ISO 27001, ISO 9001 et ISO 14001
L'hébergement est certifié ISO 27001, ISO 9001 et Hébergement de données de Santé

Engagements
FuturMaster garantit un niveau de service de 99,9% sur la disponibilité de l'Infrastructure.
Ce niveau de service est mesuré à travers la formule suivante :
(TOM-TIS) x 100 / TOM

Sur la base de ce niveau de service, les pénalités encourues par FuturMaster sont définies dans le tableau ci-après :

TAUX DE DISPONIBILITE INFRASTRUCTURE	PENALITES SUR LE LOYER DE SERVICE
99,9% > TD > 99,8%	1% du loyer
99,8% > TD > 99,6%	5% du loyer
99,6% > TD > 99,4%	10% du loyer
99,4% > TD > 99%	20% du loyer

Les pénalités ne pourront dépasser annuellement, un montant de 2 loyers mensuels.
Les pénalités seront mises en œuvre sur demande écrite du CLIENT notifiée par LRAR adressée au siège de FuturMaster dans un délai de 20 (vingt) jours ouvrés à compter de la fin de l'incident donnant lieu à la demande de pénalités.

Par ailleurs dans le cadre du présent contrat FuturMaster définit les deux temps suivants :

- **Garantie de Temps d'Intervention (GTI) :**

Délai à compter de la remontée d'un incident sur les outils de supervision ou d'une notification effectuée par le client auprès du support et du début d'intervention.

- **Garantie de Temps de Rétablissement (GTR) :**

Délai de rétablissement du service, à compter du début d'intervention (cf. GTI) jusqu'à la fin de l'incident

Les niveaux de priorité sont définis par la criticité de l'anomalie rencontrée :

PRIORITE	ENGAGEMENT EN HEURES OUVREES (HO)		ENGAGEMENT EN HEURES NON OUVREES (HNO)	
	GTI	GTR	GTI	GTR
1	15 min	4 h	30 min	4 h
2	15 min	4 h	1 h	8 h
3	30 min	8 h	N/A	N/A

NIVEAU DE PRIORITE	LIBELLE	DEFINITION
1	Anomalie bloquante	Anomalie provoquant l'arrêt complet du service ou provoquant une indisponibilité du service pour l'ensemble des utilisateurs.
2	Anomalie majeure	Anomalie ayant un impact significatif sur l'activité du client ou rendant des fonctionnalités importantes indisponibles et dégradation significative des temps d'accès.
3	Anomalie mineure	Anomalie rendant certaines fonctionnalités mineures du système indisponibles.

3. Mise à niveau de version du Progiciel

Dans le cadre de la fourniture des services du présent contrat, FuturMaster procèdera dès sa disponibilité, et après toutes les vérifications nécessaires, à la mise en place de la plus récente version disponible du Progiciel FuturMaster.
Le client sera informé 3 (trois) mois avant la fourniture de la nouvelle version du calendrier d'exécution de la mise à niveau et de la disponibilité nécessaire du point du Client.

4. Support Technique Progiciel

4.1 Objet

Le présent Descriptif du Support Technique Progiciel a pour objet de déterminer les conditions suivant lesquelles FuturMaster assurera au bénéfice du Client les prestations de support correctif Progiciel inclus dans le Service, ci-après décrites.

4.2 Support

<u>Le périmètre de la maintenance corrective :</u>

Au titre du support correctif, FuturMaster prend en charge la correction des Anomalies de toute nature du Progiciel.
Le Client s'engage à communiquer à FuturMaster une description de l'Anomalie suffisamment

détaillée pour lui permettre de le reproduire dans ses propres environnements.

Les modalités d'application de la maintenance corrective :

Pour chaque Anomalie, le Client adressera à FuturMaster, par courrier électronique un descriptif de l'Anomalie rencontrée. Après classification de l'Anomalie ainsi décrite par le Client, FuturMaster s'engage à en assurer la correction à distance.
Pour les Anomalies perturbant sérieusement l'organisation de l'entreprise ou susceptibles de mettre en péril à très court terme son exploitation, FuturMaster proposera, si cela est possible et nécessaire, une solution de contournement provisoire dans l'attente de la correction définitive.
Le Client pourra obtenir des informations sur l'évolution du traitement de sa demande dans le cadre de la Procédure de correction des Anomalies. A ce titre, FuturMaster s'engage à fournir le statut du traitement de l'Anomalie, les prochaines étapes planifiées et le nom de la personne en charge du suivi du traitement de l'Anomalie dans son organisation ainsi qu'un rappel des actions et informations attendues de la part du Client.
Le travail de recherche effectué par FuturMaster et son intervention donne lieu à une facturation supplémentaire, au tarif en vigueur, si l'Anomalie résulte des situations suivantes :

- accidents, négligences, mauvaise utilisation du Matériel, mauvaise qualité ou irrégularité de l'alimentation électrique ;
- non-respect des obligations du Client énoncées à la présente Annexe ;
- Anomalies provoquées par une intervention ou tentative d'intervention effectuée par le Client en dehors des opérations de contrôle simples prescrites par FuturMaster ;
- Anomalies provoquées par un environnement défectueux, non conforme aux fonctionnalités décrites en dans la présente Annexe, ou différentes de l'environnement initial.

Exclusion du périmètre du support correctif :
La prestation de maintenance corrective ne comprend pas :

- les modifications et corrections touchant le Paramétrage et les Développements Spécifiques ;
- les interventions sur des logiciels autres que le Progiciel et notamment le Système d'Exploitation ;
- tout dépannage ou intervention sur l'Infrastructure du Client
- plus généralement, tout incident qui ne s'avère pas relever d'une Anomalie du Progiciel ;
- toute intervention sur site.

Les délais d'interventions du Support Progiciel

Le service de Support Progiciel de FuturMaster est accessible tous les jours ouvrables du Lundi au Vendredi, exception faite des jours fériés, de 9h à 12h et de 14h à 18h. FuturMaster se réserve le droit de modifier ses horaires et préviendra le Client de ses nouvelles plages horaires, par tout moyen à sa convenance.

Dans le cadre de la prestation de support correctif, FuturMaster s'engage à intervenir dans un délai de :
24 heures en cas d'Anomalie majeure ou mineure ;
8 heures en cas d'Anomalie bloquante.

En cas de dépassement des délais susmentionnés, FuturMaster devra verser au Client des pénalités de retard d'intervention (ci-après désigné : Pénalités de retard d'intervention) calculées comme suit :
$P = R * J / 500$
R correspondant au montant de la dernière Redevance de Service annuelle payée à FuturMaster ;
J correspondant au nombre de jours de retard ouvrés à compter de la réception de la mise en

demeure adressée par le Client.

Les Parties conviennent que le montant des Pénalités de retard d'intervention ne pourra être supérieur à 5 % du montant annuel de loyer du Service pour la période annuelle en cours.

4.3 Obligations du Client

Le bon accomplissement des prestations de Support par FuturMaster nécessite de la part du Client l'observation des obligations suivantes :

- la connaissance de l'utilisation du Service par la pratique des stages de formation proposés au Client à l'installation du système ;
- le respect des règles d'utilisation du Service, en particulier celles relatives à la bonne fin d'exécution des programmes ;
- la coopération du Client aux opérations de maintenance ;
- consigner dans un registre toutes les anomalies intervenues dans le fonctionnement du Progiciel.

Le Client désignera parmi son personnel deux interlocuteurs responsables (« Interlocuteurs du Client ») de la relation permanente avec FuturMaster.

5. Descriptif des fonctionnalités progiciel du service

FuturMaster est un système d'aide à la décision pour le pilotage de la Supply Chain dans le domaine de la prévision, de la planification et de l'optimisation.

FuturMaster Prévision
Modules : Base de données, Analyzer, Prévisions Modélisation, Prévisions commerciales, Eclatement, Gestion des displays, Budget

FuturMaster Prévision offre des fonctionnalités riches de calcul de la prévision :

- modèles de prévisions appropriés pour chaque chronologie : jour, semaine, mois
- base de données multidimensionnelle
- gestion de la promotion : évaluation des impacts, calcul des effets de cannibalisation, gestion des displays et des lots.
- Simulation : objectif commercial, augmentation de tarif, référencement, gain de part de marché, effet météo.
- Calendrier et jours fériés
- gestion de cycle de vie de produit : lancement et arrêt programmé.
- process top-down, bottom-up, middle out
- processus collaboratifs
- des budgets et plans
- suivie de la qualité de prévision et des indicateurs de performance

FuturMaster DRP
Modules : Base de données, Analyzer, DRP, DRP 2 Niveaux,
Options : Paramètres variables, Stock par DLC, Contraintes
FuturMaster DRP offre l'ensemble des fonctions pour le pilotage de la distribution :

- Calcul du plan de distribution Juste à temps Déploiement
- Gestion de la pénurie
- Il intègre de nombreuses contraintes logistiques :
- taille de lot, quantité minimum, cadence,

- stock de sécurité, période de couverture, stock mini, stock maxi
- Différentes modes de calcul des stocks de sécurité
- Gestion des stocks par DLC
- Paramètres variables dans le temps
- Calendrier des ressources
- Lissage des ordres

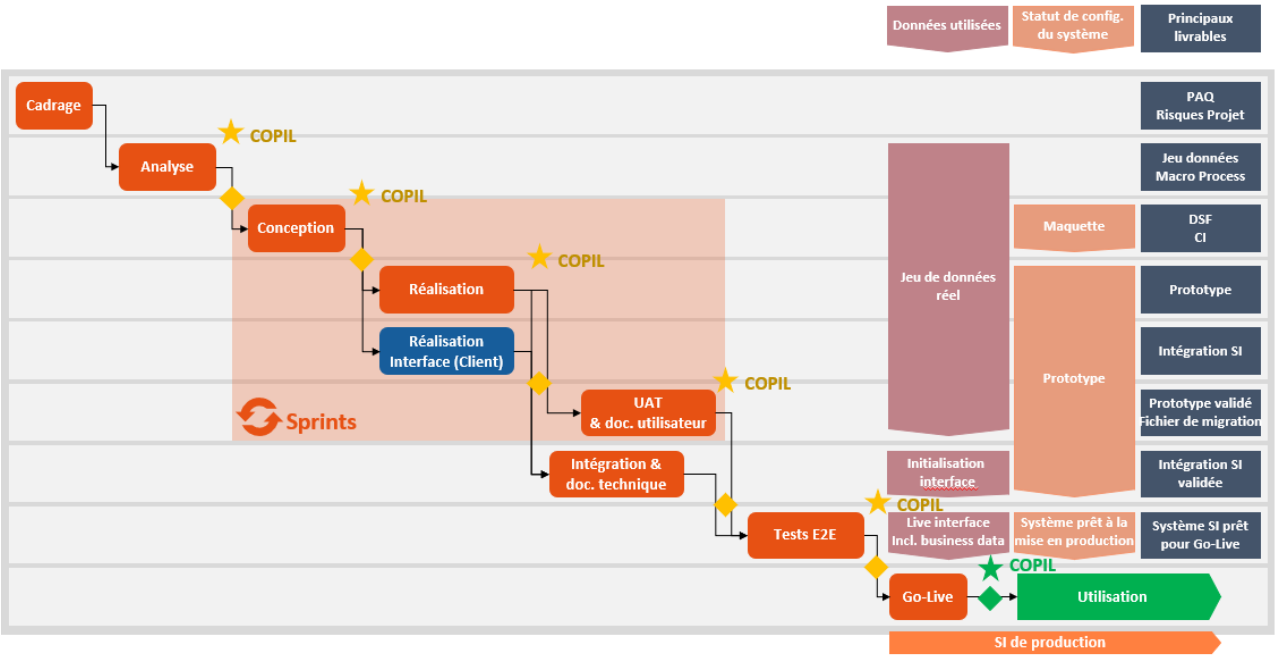
FuturMaster Planning and Optimisation

FuturMaster Planning and Optimisation optimise le plan directeur de production en fonction des capacités de production et des critères économiques. FuturMaster Planning and Optimisation optimise le DRP en fonction des contraintes de transports et des critères économiques.

Annexe 5 SERVICES ASSOCIES MODALITES DE MISE EN PLACE DU SERVICE

1. METHODOLOGIE PROJET

1.1 Phases projet

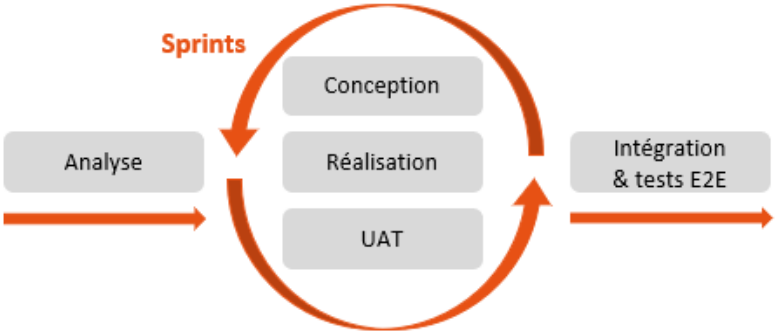


1.2 Méthodologie agile

1.2.1 Introduction

La méthodologie Agile permet de :

- Faciliter la prise de décision, validation des spécifications et du système au fil de l'eau
- Accompagner le changement et la montée de compétences avec une mise à disposition du système dès le premier sprint
- Challenger les décisions de conception sur la base d'un jeu de données réel, exhaustif et qualitatif dès le début du projet
- Sécuriser le planning du projet avec la mise à disposition d'une MVP très tôt
- Revoir les priorités en fonction des aléas business/projet



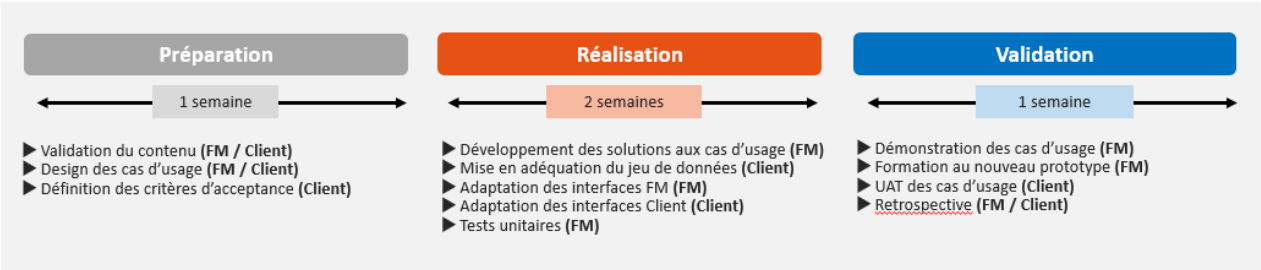
1.2.2 Déroulé type d'un « sprint »

⇨ Chaque sprint dure 4 semaines et est séquencé de façon identique en 4 étapes

- Semaine 1 : validation du périmètre détaillé, travail en ateliers des règles de gestion et définition des critères d'acceptance
  - Livraison de versions intermédiaires de spécifications fonctionnelles tous les sprints
- Semaine 2 et 3 : réalisation et ateliers ad-hoc (focus données ou précisions de règles de gestion)
- Semaine 4 : démonstration, UAT et rétrospective

La durée de 4 semaines est indicative et pourra être revue en fonction de la disponibilité de chaque partie et du temps jugé nécessaire pour valider les livrables.

- Contrairement au cycle en V traditionnel, tous les acteurs sont impliqués dès le début :



- Environnements
  - Le paramétrage a lieu en environnement de DEV
  - A chaque fin de sprint, le nouveau prototype est mis à disposition en environnement de TEST

1.2.3 Charge type d'un sprint

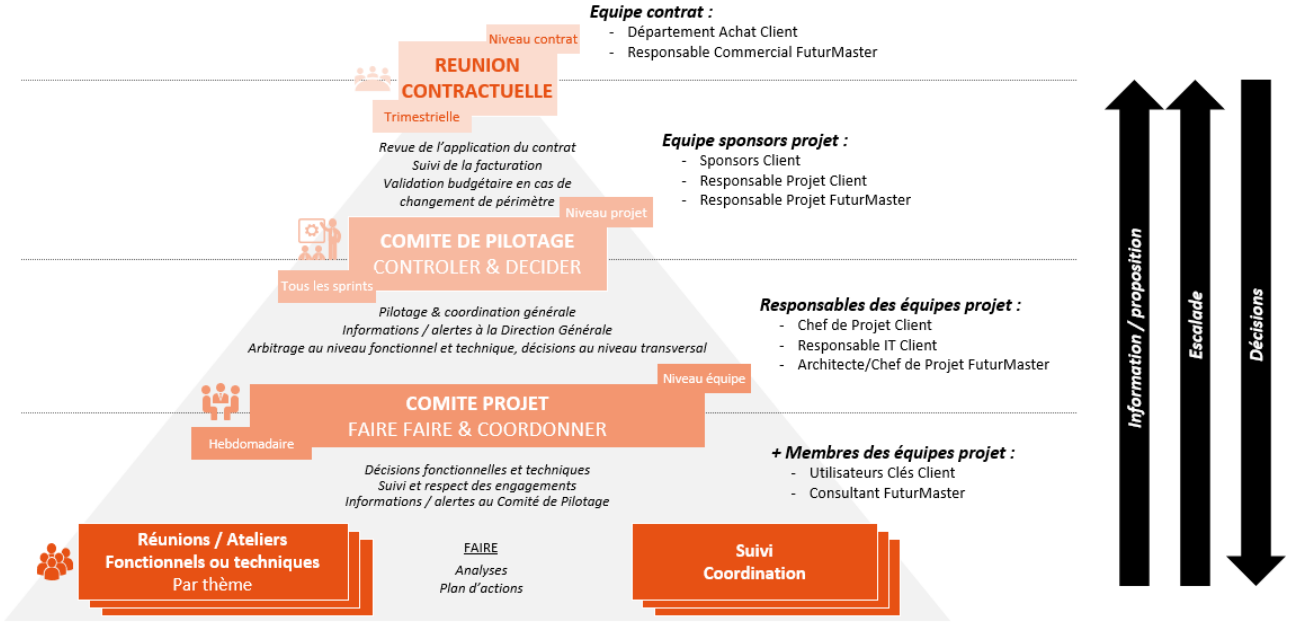
Activités	Durée	RACI		Charge FuturMaster (jours)				Charge Client (jours)	
		Client	FM	DP	Arch/CP	Consultant	Total FM	Métier	IT
1. Affinage (pendant sprint N-1)	Semaines 2 & 3	A/R	C				0	2	0
2. Sprint planning	Semaine 1	A/R	R	0,25	0,25		0,5	0,25	0,25
3. Conception	Semaine 1	A/R	R	0,25	4,25		4,5	3	3
4. Réalisation & tests unitaires	Semaines 2 & 3	I	A/R	0,25	2	7	9,25	0	?
5. Tests fonctionnels et techniques	Semaine 3	I	A/R	0,25	1	2	3,25	0	?
6. Revue de sprint (démonstration)	Semaine 4	C	A/R	0,25	0,25	0,25	0,75	0,25	0,25
7. Recette métier	Semaine 4	A/R	C		1	4	5	3	0
8. Rétrospective de sprint	Semaine 4	A/R	R	0,25	0,25	0,25	0,75	0,25	0,25
TOTAL	4 semaines			1,5	9	13,5	24	8,75	3,75
Taux d'occupation moyen				8%	45%	68%		44%	19%

1.2.4 R.A.C.I.

R	Responsable / Réalise
A	Approuve / Autorité
C	Consulté
I	Informé

Phase	Livrables principaux	FuturMaster	Client
Cadrage	Statment of Work (SOW)	R	A
	Planning détaillé du projet	R	A
	Plan de Gestion des Risques (PGR)	C	A/R
Analyse	Macro-processus cible	R	A
	Jeu de données	C	A/R
Sprints	Document de Spécifications Fonctionnelles (DSF)	R	A
	Document de Spécifications d'Interfaces (DSI)	R	A
	Environnements FM & accès utilisateurs	A/R	C
	Prototype de l'application paramétrée	R	A
	Description des scénarios de recette	C	A/R
	Plan de démarrage	C	A/R
	Document de formation des utilisateurs clés	R	A
	Manuel utilisateurs	I	A/R
	Document de formation des utilisateurs	I	A/R
Réalisation des interfaces Client	Interfaces Client	I	A/R
Intégration	Fichiers d'interface et fichier de migration des données	C	A/R
	Documentation technique	A/R	I

1.2.5 Gouvernance du projet


Equipe contrat :
- Département Achat Client
- Responsable Commercial FuturMaster
Niveau contrat
REUNION CONTRACTUELLE
Trimestrielle
Revue de l'application du contrat
Suivi de la facturation
Validation budgétaire en cas de changement de périmètre
Equipe sponsors projet :
- Sponsors Client
- Responsable Projet Client
- Responsable Projet FuturMaster
Niveau projet
COMITE DE PILOTAGE
CONTROLER & DECIDER
Tous les sprints
Pilotage & coordination générale
Informations / alertes à la Direction Générale
Arbitrage au niveau fonctionnel et technique, décisions au niveau transversal
Responsables des équipes projet :
- Chef de Projet Client
- Responsable IT Client
- Architecte/Chef de Projet FuturMaster
Niveau équipe
COMITE PROJET
FAIRE FAIRE & COORDONNER
Hebdomadaire
Décisions fonctionnelles et techniques
Suivi et respect des engagements
Informations / alertes au Comité de Pilotage
+ Membres des équipes projet :
- Utilisateurs Clés Client
- Consultant FuturMaster
Réunions / Ateliers
Fonctionnels ou techniques
Par thème
FAIRE
Analyses
Plan d'actions
Suivi
Coordination
Information / proposition
Escalade
Décisions

1.2.6 Equipe projet FuturMaster

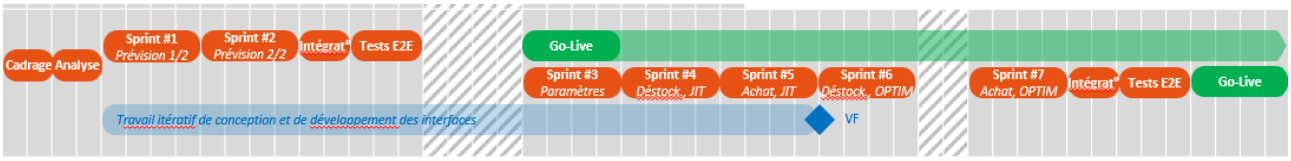
Rôles et responsabilités sur activités Clients	DP	Architecte	Lead C.	Consultant
Valeur, périmètre, planning, budget & qualité	A | R			
Analyse & conception	S	A | R	S	
Réalisation	I	S	A | S	R
Assistance à la recette, démarrage, post Go-Live	I	C	A | S	R
Formations	I	C	A | S	R
Amélioration continue (évolutions…)	A | R	R	R	R

1.2.7 Charges projet

Phase	Durée min. (semaines)	Charge FuturMaster (jours)					Charge Client (jours)	
		DP	Arch./CP	Consultant	Expert Optim.	Total FM	Métier	IT
Cadrage	1	2,5	0,5			3	1,5	1,5
Analyse	3	1	8			9	6	6
Sprint #1: Prévision de sortie 1/2	4	1,5	9	13,5		24	8,75	3,8
Sprint #2: Prévision de sortie 2/2	4	1,5	9	13,5		24	8,75	3,8
Sprint #3: Paramètres de calcul (exploitation RFID)	4	1,5	9	13,5		24	8,75	3,8
Sprint #4: Préconisation de déstockage, JIT	4	1,5	9	13,5		24	8,75	3,8
Sprint #5: Préconisation d'achat, JIT	4	1,5	9	13,5		24	8,75	3,8
Sprint #6: Préconisation de déstockage, optimisé	4	1,5	9	13,5	3	27	8,75	3,8
Sprint #7: Préconisation d'achat, optimisé	4	1,5	9	13,5	3	27	8,75	3,8
Intégration	2	0,5	2	4		6,5	4	4
Tests E2E	4	1	4	8	2	15	8	4
Go-Live	4	1	2	4	2	9	8	2
Hypercare	(4)	0,5	1	4	1	6,5	8	2
TOTAL	42	17	80,5	114,5	11	223	96,75	46
Taux d'occupation moyen		8%	38%	55%	5%		46%	22%

1.2.8 Macro-planning

Plusieurs propositions de planning ont été proposées. Le scénario ci-dessus est celui qui a été retenu. A la date effective confirmée du projet, le directeur de projet proposera un planning détaillé reprenant cette logique. Il conviendra de définir avant le démarrage du projet celle que Disney souhaite retenir.



Annexe 6

NIVEAUX DE SERVICE (SLA)

Les niveaux de SLA sont décrits dans l'Annexe 4

Annexe 7 CONDITIONS FINANCIERES

1. PRIX DES SERVICES

Les prix sont forfaitaires et exprimés en **euros hors taxes**.

1.1. Prix des Services Applicatifs et Services Associés

En contrepartie de la bonne et entière exécution des obligations contractuelles du Prestataire au titre des prestations figurant en Annexe 1, Euro Disney lui versera les sommes ci-dessous, forfaitaires et globales définies en euros hors taxes.

1.1.1 Coût de la Solution :

Principe de chiffrage du FM Cloud Services
FuturMaster est disponible uniquement en Saas.
Le service Saas de FuturMaster se nomme : **FM Cloud Services**

FM Cloud services inclut :
- 1 environnement de production + 1 environnement de test (accessible pendant la phase de projet et à la demande pour tester des évolutions par exemple).

L'abonnement au FM Cloud Services démarre à la date effective du contrat.
La durée de souscription est de 5 ans.

Le prix du FM Cloud Services est calculé de la manière suivante :
- le nombre d'utilisateurs
- le profil des utilisateurs (différents types d'accès sont disponibles, voir plus bas)
- la volumetrie des données
- la nature des modules utilisés (FM Demand Management, FM DRP, FM Core (Dashboard), FM Optimized planning par exemple)

Les accès utilisateurs sont nominatifs, FuturMaster propose 3 types d'accès :
- Full Use: accès à tous les écrans et à toutes les fonctionnalités du service, l'utilisateur peut lancer des calculs à la demande, modifier ajuster des quantités
- Collaborative Use: accès en lecture au Dashboards et en écriture aux écrans Analyzers pour ajuster des quantités, l'utilisateur ne peut pas lancer de calcul à la demande.
- Viewer Use: accès aux Dashboards et aux Analyzers en lecture

Service	Detail	Included
SOFTWARE	• access to the software package depending on the configuration chosen (modules, number and type of users)	X
HOSTING	• Infrastructure (ISO 9001 – ISO 14001 – ISO 27001) • Adapted to the FuturMaster software package and the configuration • Scalable • Optimized performances	X
SECURITY	• Physical security (CCTV 24/7, Anti intrusion system, security guards 24/7, biometric identification…) • Redundant power supply, Redundant cooling systems, Fire detection system • Anti DDOS Arbor, clustered high availability firewalls	X
EXPLOITATION	• Supervision of the infrastructure • Supervision of the FuturMaster application	X
MAINTENANCE	• FuturMaster hotline access • Software package bugs correction • Software package new versions	X
MIGRATION	• Continuous delivery	X
Commitment	**Detail**	
SOLUTION	• Recovery Time Objective (RTO): 4 hours • Recovery Point Objective (RPO): 4 hours	X
INFRASTRUCTURE	• Service level: 99,90% • ASA (Average Speed to Answer): between 15 minutes and 1 hour • MTTR (Mean Time To Recovery): between 2 hours and 8 hours	X

CHIFFRAGE « FM CLOUD SERVICES » AVEC SOLVER D'OPTIMISATION

Le projet se déroulera en 2 phases :

- Phase 1 : FM Demand Management :

Synthèse des coûts de licence - En mode SAAS « FM Cloud Services »		**Prix U EUR/mois**	Base	**Unité de mesure**	**Prix total/ mois**	**Prix total/ AN**
FuturMaster Cloud Value Services		2 200	1 (2)	Nbre de modules FM + volumétrie de données	2 200	26 400
FuturMaster Core Application Server		1 040	1	N/A	1 040	12 480
FuturMaster Demand Management	Application Server	1 195	1	N/A	1 195	14 340
	Full use	350	4 (1)	Utilisateurs	1 400	16 800
	Viewer Use	10	4 (1)	Utilisateurs	40	480
Coût total des accès / mois					5 875	**70 500**

- Phase 2 : FM Optimized planning :

Synthèse des coûts de licence – En mode SAAS « FM Cloud Services »		**Prix U EUR/mois**	Base	**Unité de mesure**	**Prix total/ mois**	**Prix total/ AN**
FuturMaster Optimized planning	Application Server	1495	1	N/A	1 495	17 940
	Full use	350	12 (1)	Utilisateurs	4 200	50 400
	Viewer Use	10	10 (1)	Utilisateurs	100	1200
Coût total des accès / mois					5 795	**69 540**

(1) « **Unité** » utilisée pour le calcul du coût de licence : nb d'utilisateurs, soumis à variation.
N/A : cette Unité de mesure n'est pas soumise à variation.

Description de la logique de calcul des coûts de licence (en cas d'augmentation/diminution du nombre d'Utilisateurs) : les accès sont vendus à l'« Unité » et sont nominatifs. Il suffit de modifier le nombre d'unité pour obtenir le nouveau prix.

La diminution du nombre de licences ne pourra être opérée qu'avant la phase de démarrage du projet « Optimized Planning ». Ce sera de nouveau possible au bout de 36 mois d'exploitation.

(2) **Description de la logique de calcul** du FM Cloud Value Services, prix unitaire_soumis à variation :

- Le calcul du coût du FM Cloud Value Services prend en compte le nombre de modules

utilisés

- le nombre de nœuds : au moment de la signature du Contrat le nombre de nœuds gérés est de 420.000 *3 = 1.260.000 (selon hypothèses ci-dessous).

Les hypothèses de calcul prises ici sont les suivantes :

- Prévision :
  - calcul des prévisions (article ; taille ; location)
- DRP optimisé :
  - Pilotage du plan de charge au couple (article ; taille), voire au triplet (article ; taille ; location) selon la nature de l'historique.
  - Pilotage du plan d'achat fournisseur au couple (article ; taille)
  - Pilotage de déstockage au couple (article ; taille)

⇨ Nombre de nœuds gérés par module : 21 locations (zones de distribution des Costumes et de stockage) X 20 000 couple art./taille (1 article décliné en plusieurs tailles) = 420 000 nœuds
⇨ Nombre total de nœuds gérés : 420 000 X 3 = 1 260 000

En cas de variations du nombre de nœuds le surcoût sera de :

- Au-delà de 1 260 000 nœuds et jusqu'à 1 680 000 nœuds : +700 € HT/mois
- Au-delà de 1 680 000 nœuds et jusqu'à 2 10 0000 nœuds : +650 € HT/mois
- Au-delà et par tranche de 420 000 nœuds supplémentaires : +600 € HT/mois

Le coût du support technique est déjà inclus dans l'offre « FM Cloud Services ». Ce support est disponible en français ou en anglais.

1.1.2 **Coût du Setup du FM Cloud Services** : forfait de 6.000 euros.

1.1.3 **Coût d'implémentation** : montant global et forfaitaire de **276 496** euros incluant les frais de structure, et hors dépenses professionnelles.

Le détail des coûts des prestations figure ci-dessous :

Tâche	Directeur de projet (jours)	Architecte / Chef de projet (jours)	Consultant (jours)	Expert optimisation	Charge de travail totale - EDITOR (jours)	Coût total (€ HT)
Cadrage	2.5	0.5			3	4100
Analyse	1	8			9	11390
Sprint #1: Prévision de sortie 1/2	1.5	9	13.5		24	26700
Sprint #2: Prévision de sortie 2/2	1.5	9	13.5		24	26700
Sprint #3: Paramètres de calcul (exploitation F	1.5	9	13.5		24	26700
Sprint #4: Préconisation de déstockage, JIT	1.5	9	13.5		24	26700
Sprint #5: Préconisation d'achat, JIT	1.5	9	13.5		24	26700
Sprint #6: Préconisation de déstockage, optin	1.5	9	13.5	3	27	30450
Sprint #7: Préconisation d'achat, optimisé	1.5	9	13.5	3	27	30450
Intégration	0.5	2	4		6.5	7155
Tests E2E	1	4	8	2	15	16810
Go-Live	1	2	4	2	9	10350
Hypercare	0.5	1	4	1	6.5	7155
TOTAL REGIE	**17**	**80.5**	**114.5**	**11**	**223**	**251360**
	jours	jours	jours	jours	jours	**€**

TOTAL AU FORFAIT remisé avec contingence 10% au lieu de 16%		**276 496 €**

1.1.4 **Coût de la Tierce Maintenance Applicative (TMA) optionnelle** :

Le prix de la Tierce Maintenance Applicative est fixé en fonction du nombre d'unités d'œuvre qui sont souscrites.

Pour une TMA de niveau 2 :

- Le coût de la TMA sera de **12 000 euros** pour 80 unités d'œuvre (= 80 heures, ce qui est le minimum requis par le Prestataire) au moment de la signature du Contrat. La TMA sera déclenchée au moment où la partie « FM Demand Management / prévision » sera en production et sur demande express du Client formalisée par écrit.
- Plus un coût de mise en œuvre du service TMA (transfert de connaissances de l'équipe projet au référant TMA) compris entre 2. 000 et 10. 000 € HT maximum. Ce coût de transfert peut être discuté en fonction du niveau de connaissance qui est attendu de la part du référant au démarrage de la TMA.

  Principe de fonctionnement de la TMA :
  - 1 unité d'œuvre (UO) = 1 heure de travail de l'équipe TMA FuturMaster
  - Coût de l'unité d'œuvre = 150 €HT

- Suivi consommation des UO :
  - En fonction des consommations mensuelles, FuturMaster adresse au Client un relevé de consommation des heures TMA
  - Le suivi côté FuturMaster est fait dans un outil dédié, Jira, accessible par le Client : suivi des incidents et des demandes via la plateforme

- Validité des UO :
  - Les unités d'œuvre acquises par le Client ont une durée de validité de 12 mois à partir de la date de commande

Couverture de la TMA :

Tâche	Description	Mode de souscription	Pré-requis	Nombre d'Unités d'Œuvre	Offres Support - TMA		
					Support	TMA 1	TMA 2
Maintenance corrective du logiciel	Administration de l'incident Analyse, classification et traitement de l'incident Correction du Bug Définition de la procédure de reprise Communication de la procédure de reprise	Maintenance standard	Aucun	N/A	X	X	X
Gestion des incidents logiciel	Administration des incidents non documentés Communication de la résolution de l'incident	Maintenance standard	Aucun	N/A	X	X	X
Mise à jour du logiciel en continu	Communication des nouvelles fonctionnalités disponibles, et des procédures d'activation / mise en place	Maintenance standard	Aucun	N/A	X	X	X
Gestion/résolution des incidents – Maintenance corrective de la solution mise en place	Administration de l'incident d'exploitation Analyse de l'incident et classification Traitement de l'incident Application de la procédure de reprise documentée	Maintenance standard	Aucun	**N/A**	X	X	X
Supervision des demi-interfaces	Monitoring des traitements (temps notamment) Analyse des logs	Maintenance standard	Aucun	N/A	X	X	X
Intégration et reprise de données		Maintenance standard	Aucun	**N/A**	X	X	X
Installation de patch correctif		Maintenance standard	Aucun	N/A	X	X	X
Opération de restauration de la base		Maintenance standard	Aucun	**N/A**	X	X	X
Maintenance préventive		Commande TMA annuelle	Connaissance non approfondie du processus mis en place	**Minimum 80 UO**		X	X
Maintenance évolutive	Mise en place petites fonctionnalités, création d'un écran supplémentaire ou d'un Report/Analyzer	Commande TMA annuelle	Connaissance non approfondie du processus mis en place	**Minimum 80 UO**		X	X
Support fonctionnel utilisateurs	Réponse aux sollicitations des utilisateurs-clé : résultats de calcul, processus mis en place ou explication sur les données	Commande TMA annuelle	Connaissance approfondie du processus mis en place - 2 jours et 10 jours de transfert	**Minimum 80 UO**			X
Evolution fonctionnelle mineure (non structurante)	Gestion des demandes de modifications fonctionnelles non structurantes (revue règle d'éclatement, propagation, création d'un regroupement) : •Déploiement de la solution cible •Formation à l'utilisation de la solution	Commande TMA annuelle	Connaissance approfondie du processus mis en place – entre 2 jours et 10 jours de transfert	**Minimum 80 UO**			X

- La TMA peut être souscrite par le Client après la mise en production ou à n'importe quel autre moment. Un délai de prévoyance de 3 semaines pour sa mise en place est à prévoir.

1.2. Prix des Services Associés donnant lieu à facturation séparée

En cas de besoin en prestations complémentaires le Client émettra une demande spécifique à l'attention du Prestataire par écrit, lequel transmettra sa proposition commerciale sous la forme d'un devis en référence au Contrat 4600006884. L'accord des Parties sera formalisé par l'émission d'un Bon de Commande dûment émis par le Service Achats.

Le Prestataire s'appuiera sur l'organisation ci-dessous pour effectuer les prestations complémentaires :

Profil	**Forfait journalier**
Directeur de Projet	1 390
Chef de projet / Architecte fonctionnel	1 250
Consultant	990
Expert technique/optimisation	1 250

La liste n'est pas exhaustive et pourrait être amenée à évoluer au cours du Contrat.

2. <u>ECHEANCIER DE PAIEMENT</u>

7.1 <u>Facturation de la Solution</u> :

La redevance annuelle pour la mise à disposition du FM Cloud Services sera facturée selon l'échéancier suivant :

- payable annuellement d'avance dès l'installation du FM Cloud Services

- à chaque date d'anniversaire du Contrat.

7.2 Facturation du set up du FM Cloud Services :

Payable en une seule fois à l'installation du FM Cloud Services.

7.3 Facturation des coûts de Services :

7.3.1 Coûts d'implémentation et des prestations complémentaires :

Facturation mensuelle sur la base des livrables/d'un rapport d'activité émis par le Prestataire.
L'échéancier de facturation est le suivant :

Échéances	Pourcentage de facturation	Montant € HT
Démarrage / cadrage	10%	27 649.60 €
Analyse / remise rapport Analyse	10%	27 649.60 €
Fin Sprint 1 / validation des UAT	10%	27 649.60 €
Fin Sprint 2 / + Fin end to end test Prévision (avant IT go live)	10%	27 649.60 €
Fin Sprint 3 / + UAT	10%	27 649.60 €
Sprint 4 / + Go-live Prévision	10%	27 649.60 €
Fin Sprint 5 / UAT hors Optimisation	15%	41 474.40 €
Fin Sprint 6 / UAT avec Optim	10%	27 649.60 €
Fin Sprint 7 + E2E tests avant IT golive	10%	27 649.60 €
Au démarrage de l'hypercare après IT go live final	5%	13 824.80 €
TOTAL	**100%**	**276 496 €**

7.3.2 Dépenses professionnelles :
En cas de frais occasionnés par les déplacements professionnels préalablement validés par le Client, le paiement sera régularisé sous la forme d'un Bon de Commande à part émis par le Client sur présentation des justificatifs de coûts. Le rythme pourra être mensuel ou ponctuel, selon les cas à convenir entre les Parties.

3. REVISION DES PRIX

Le prix des prestations et du Service « FM Cloud Services » pourra être révisé à la hausse ou à la baisse à compter de la « Deuxième Année Contractuelle ». La « Première Année Contractuelle » commençant à compter de la date de signature du Contrat pour une période de 12 mois consécutifs.

Selon une formule de révision qui prend en compte l'indice SYNTEC Révisé et qui s'établit ainsi :

P1 = P0 x (S1 / S0)

P1 : prix révisé

P0 : prix contractuel d'origine ou dernier prix révisé

S0 : indice SYNTEC de référence retenu à la date contractuelle d'origine ou lors de la dernière révision

S0=**316,7** - Mois de référence novembre 2024, publié le 31/12/2024

S1 : dernier indice publié à la date de révision

Source : https://www.syntec.fr/indicateurs/indice-syntec/#anchor-6

4. PENALITES

Cette clause ne s'applique pas.

Annexe 8 TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

Préambule

(A) Cette Annexe définit les termes et conditions du Traitement de Données Disney par le Prestataire dans le cadre du Contrat. Cette Annexe comporte les clauses obligatoires requises par l'Article 28 paragraphe 3 du RGPD et du RGPD UK pour les contrats entre les Responsables du traitement et les Sous-traitants.

(B) Le Prestataire reconnaît qu'Euro Disney est soumise à certaines obligations légales en tant que Responsable du traitement des Données Disney que le Prestataire doit Traiter dans le cadre du Contrat, et qu'Euro Disney tient à préserver la confidentialité et la sécurité des Données Disney.

(C) Euro Disney reconnaît que le Prestataire a certaines obligations légales en tant que Sous-traitant des Données Disney dans le cadre de la fourniture des Prestations.

EN CONSÉQUENCE, les Parties conviennent de ce qui suit :

1. Définitions.

Dans cette Annexe relative au traitement des données (y compris dans le Préambule et toute sous-Annexe) (ci-après « **ATD** »), sauf indication contraire, les termes suivants ont le sens indiqué ci-dessous :

6. « Filiale » désigne toute entité qui contrôle ou est contrôlée par, directement ou indirectement, ou est soumise à un Contrôle conjoint avec, l'entité concernée.

7. « Contrôle », aux fins de cette définition, signifie la propriété ou le contrôle direct ou indirect de plus de 50 % des droits de vote de l'entité concernée.

8. « Loi applicable » signifie toute décision de justice ou tout droit commun, loi, texte législatif, disposition réglementaire, décret ou un règlement émis par une autorité gouvernementale ayant autorité sur toute Partie concernée, qui s'applique à l'une des Parties à tout moment dans le cadre de ses droits et obligations au titre de cette ATD ou du Contrat, y compris la Législation relative à la protection des données.

9. « Responsable du traitement » désigne l'entité qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du Traitement des Données Personnelles.

10. « Législation relative à la protection des données » signifie les Lois Britanniques sur la protection des données ainsi que les Lois Européennes sur la protection des données.

11. « Personne concernée » désigne toute personne physique qui est une « personne concernée » telle que définie dans la Législation relative à la protection des données, y compris un client ou un employé d'Euro Disney ou du Prestataire, ou autre personne physique dont les Données Personnelles sont traitées dans le cadre du Contrat, comme détaillé dans l'Annexe A.

12. « Données Disney » signifie toute information quelle qu'elle soit, constituant des Données Personnelles pour lesquelles Euro Disney ou une Filiale d'Euro Disney établie en Europe agit en tant que Responsable de traitement, y compris notamment, les Données Personnelles des employés d'Euro Disney, des clients d'Euro Disney et autres personnes avec lesquelles Euro Disney ou toute Société affiliée d'Euro Disney a, aura ou a eu des relations de quelque nature que ce soit, et qui sont fournies ou mises à la disposition du Prestataire ou de toute Filiale du Prestataire établie en Europe par ou pour le compte d'Euro Disney ou de ladite Filiale d'Euro Disney et qui sont traitées de quelque manière que ce soit par le Prestataire ou de toute Filiale du Prestataire en vertu du ou dans le cadre du Contrat .

13. « Europe » désigne l'Espace économique européen, la Suisse, Monaco et le Royaume-Uni.

14. « Lois Européennes sur la protection des données » désignent le RGPD, la directive 2002/58/CE relative à la protection de la vie privée en ligne et toute législation, règle ou réglementation dérivée ou connexe de l'Union européenne, d'un État membre ou d'un État membre de l'EEE concernant le traitement des données personnelles et la protection de la vie privée, tels que modifiés ou remplacés de temps à autre, y compris, le cas échéant, les orientations, avis, décisions et codes de pratique émis par les autorités de contrôle des États membres et tout autre régulateur ayant une autorité compétente.

15. « Transfert restreint de l'UE » désigne un transfert de Données Disney par le Prestataire ou toute Filiale du Prestataire à tout Sous-Traitant ultérieur (ou tout Transfert ultérieur) lorsque ce transfert serait interdit par les Lois Européennes sur la protection des données en l'absence des garanties requises par les Lois Européennes sur la protection des données.

16. « Clauses Types de l'UE » désigne les clauses contractuelles types (de sous-traitant à sous-traitant) énoncées dans la Décision d'exécution (UE) 2021/914 de la Commission du 4 juin 2021 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données à caractère personnel vers des pays tiers conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil.

17. « RGPD » désigne le Règlement général sur la protection des données 2016/679 de l'UE (tel que modifié et remplacé le cas échéant).

18. « Etat Membre » désigne un État membre de l'Union européenne.

19. « Transfert Ultérieur » a la même signification que dans le chapitre V du RGPD et du RGPD britannique.

20. « Données Personnelles » signifie toute information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant comme un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de cette personne physique.

21. « Violation de Données Personnelles » signifie une violation de la sécurité entraînant la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée ou l'accès accidentel ou illégal aux Données Disney.

22. « Contrat » désigne l'accord écrit ou tout autre accord pertinent entre les Parties définissant l'étendue des Prestations, y compris l'objet du Traitement des Données Disney, entre Euro Disney et le Prestataire.

23. « Sous-traitant » désigne l'entité qui traite les Données Personnelles pour le compte du Responsable du traitement.

24. « Traiter » (ou « Traitement ») désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations effectuées sur des Données Personnelles ou des ensembles de Données Personnelles, que ce soit ou non par des procédés automatisés, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction.

25. « Activités de traitement » désignent les activités de traitement des données définies dans l'Annexe A et nécessaires à l'exécution des Prestations.

26. « Données sensibles » signifie une catégorie particulière de données personnelles (telle que définie dans la Législation relative à la protection des données) révélant l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les croyances religieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, les données génétiques, les données biométriques, les données concernant la santé ou

les données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne physique, ainsi que ainsi que les données relatives aux condamnations pénales et aux infractions.

27. « Prestations » signifie les prestations devant être fournies au titre du Contrat à Euro Disney ou à toute Filiale d'Euro Disney établie en Europe, par le Prestataire ou toute Filiale du Prestataire, lorsque ces Prestations impliquent le Traitement des Données Disney.

28. « Sous-Traitant ultérieur » désigne toute entité engagée par le Prestataire pour exécuter les Prestations, en tout ou partie, et traiter les Données Disney pour le compte d'Euro Disney et des Filiales d'Euro Disney, selon le cas.

29. « Les Lois Britanniques sur la protection des données » désignent le GDPR britannique, le *Data Protection Act* de 2018, le *Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003*, et toute législation du Royaume-Uni, règle ou réglementation dérivée ou connexe de mise en œuvre relative au traitement des Données Personnelles et la protection de la vie privée, telle que modifiée ou remplacée de temps à autre, y compris, le cas échéant, les orientations, avis, décisions et codes de pratique émis par le *UK Information Commissioner* ou tout autre régulateur ayant autorité compétente.

30. « RGPD britannique » désigne le RGPD tel que transposé dans le droit national du Royaume Uni en application de la section 3 du *European Union (Withdrawal) Act 2018* et tel que modifié par le *Data Protection, Privacy and Electronic Communications (Amendments etc.) (EU Exit) Regulations 2019.*

31. « Transfert restreint du Royaume-Uni » désigne un transfert de Données Disney par le Prestataire ou toute Filiale du Prestataire à tout Sous-Traitant ultérieur (ou tout Transfert ultérieur) lorsque ce transfert serait interdit par les Lois Britanniques sur la protection des données en l'absence des garanties requises par les Lois Britanniques sur la protection des données.

32. « Clauses Types du Royaume-Uni » désigne les clauses contractuelles types (de responsable de traitement à sous-traitant) énoncées dans la décision 2010/87/CE, telles que modifiées et/ou remplacées ultérieurement conformément aux Lois Britannique sur la protection des données [à appliquer aux transferts de données (de sous-traitant à sous-traitant)].

2. Rôles des Parties.

2.1. Les Parties reconnaissent qu'aux fins de la Législation relative à la protection des données :

2.1.1. Euro Disney est le Responsable du traitement et le Prestataire est Sous-traitant des Données Disney.

2.1.2. L'**Annexe A** décrit l'objet, la durée, la nature et la finalité du traitement, ainsi que les catégories de Données Personnelles et les types de Personnes concernées que le Prestataire peut traiter dans le cadre de l'exécution des Prestations.

3. Obligations du Prestataire.

3.1. Le Prestataire respectera toutes les exigences applicables de la Législation relative à la protection des données. La présente Clause 3 vient compléter, et ne modifie pas, ne supprime pas ou ne remplace pas, les obligations qui incombent au Prestataire au titre de la Législation relative à la protection des données.

3.2. Lorsque les Données Disney sont traitées pour les Activités de traitement effectuées dans le cadre des Prestations, le Prestataire devra :

3.2.1. traiter les Données Disney uniquement pour le compte d'Euro Disney et conformément aux instructions, écrites et conformes à la loi, d'Euro Disney, et pour aucune autre Activité de traitement que celles indiquées dans l'**Annexe A**, ou conformément à tout accord écrit contraire entre les Parties ;

3.2.2. informer immédiatement Euro Disney si, à son avis, les instructions d'Euro Disney violent la Législation relative à la protection des données ;

3.2.3. préserver la confidentialité de toutes les Données Disney et ne pas divulguer les Données Disney à des tiers sauf si Euro Disney ou cette ATD autorise spécifiquement cette divulgation, ou si la Loi applicable l'exige. Si une loi, un tribunal, un organisme de régulation ou une autorité de contrôle exige que le Prestataire traite ou divulgue des Données Disney, le Prestataire devra en premier lieu informer Euro Disney de cette exigence légale ou réglementaire et donnera à Euro Disney la possibilité de s'opposer à ou de contester cette exigence, sauf si la loi interdit une telle notification ; si la Loi applicable interdit au Prestataire d'informer Euro Disney conformément à la présente clause, le Prestataire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir une dérogation à l'interdiction, dans les meilleurs délais, en vue de communiquer le plus d'informations possibles. Le Prestataire s'engage à documenter ses meilleurs efforts afin d'être en mesure de les démontrer sur demande d'Euro Disney.

3.2.4. coopérer avec le Responsable de traitement afin qu'Euro Disney puisse respecter ses propres obligations au titre de la Législation relative à la protection des données, y compris en transmettant toutes les informations dont le Prestataire dispose permettant de démontrer qu'Euro Disney respecte ses propres obligations de conformité et, le cas échéant, aider Euro Disney à mener des analyses d'impact relatives à la protection des données ou à effectuer une consultation préalable avec les autorités de contrôle ;

3.2.5. tenir des registres internes complets et exacts des Traitements de Données Disney réalisés en tant que Sous-traitant pour le compte d'Euro Disney, ces registres devant être transmis à Euro Disney sur demande ;

3.2.6. aider Euro Disney à remplir son obligation de répondre aux demandes des Personnes concernées qui désirent exercer leurs droits au titre de la Législation relative à la protection des données (notamment, une demande d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation de traitement ou d'opposition), et informer immédiatement Euro Disney de ces demandes si le Prestataire en reçoit directement de Personnes concernées ;

3.2.7. informer immédiatement Euro Disney si la Loi applicable interdit au Prestataire de (1) remplir ses obligations au titre de cette ATD et/ou a des effets défavorables substantiels sur les garanties fournies par cette ATD ; ou (2) respecter les instructions communiquées par Euro Disney dans le Contrat , sauf si une telle information à Euro Disney est interdite par la Loi applicable pour des motifs important d'intérêt public. . Si la Loi applicable interdit au Prestataire d'informer Euro Disney conformément à la présente clause, le Prestataire s'engage à faire ses meilleurs efforts pour obtenir une dérogation à cette interdiction, dans les meilleurs délais, en vue de communiquer le plus d'informations possible. Le Prestataire s'engage à documenter ses meilleurs efforts afin d'être en mesure de les démontrer sur demande d'Euro Disney. ;

3.2.8. autoriser les audits conformément à la Clause 7 de cette ATD.

4. Transferts de données.

4.1. Dans le cas où un Transfert restreint de l'UE et/ou un Transfert restreint du Royaume-Uni (ou un Transfert ultérieur) serait requis par le Prestataire (ou ses Sous-Traitants ultérieurs, y compris les Filiales du Prestataire), pour les besoins de l'exécution des Prestations, le Prestataire (comme ses Sous-Traitants ultérieurs) ne doit pas transférer ou traiter de toute autre manière les Données Disney en dehors de l'Europe sans l'accord préalable écrit d'Euro Disney.

4.2. Le Prestataire reconnaît par la présente que l'accord d'Euro Disney visé à la clause 4.1 ci-dessus est soumis aux conditions suivantes :

4.2.1. Le Prestataire s'engage à (et s'assure que ses Sous-Traitants ultérieurs s'engagent également à) conclure les Clauses Types de l'UE (sous-traitant à sous-traitant) avec les importateurs de données concernés, sauf en cas de transfert des Données Disney vers des pays qui assurent un niveau de protection adéquat en vertu de l'article 45 du RGPD. À cette fin, le Prestataire s'engage à fournir à Euro Disney lesdites Clauses Types de l'UE (sous-traitant à sous-traitant) dûment signées avant que les parties ne concluent la présente ATD, ou avant tout transfert, selon le cas ; et

4.2.2. Le Prestataire s'engage à (et s'assure que ses Sous-Traitants ultérieurs s'engagent également à) conclure les Clauses Types du Royaume-Uni avec les importateurs de données concernés, y compris conclure les Clauses Types du Royaume-Uni telles que modifiées et/ou remplacées ultérieurement en vertu des Lois Britanniques sur la protection des données, sauf en cas de transfert des Données Disney vers des pays qui assurent un niveau de protection adéquat en vertu du RGPD Britannique. À cette fin, le Prestataire s'engage à fournir à Euro Disney lesdites Clauses Types du Royaume-Uni dûment signés avant que les parties ne concluent la présente ATD, ou avant tout transfert, selon le cas ;

4.2.3. Le Prestataire fournira à Euro Disney toutes les informations dont cette dernière pourrait avoir besoin pour effectuer l'évaluation prévue par la clause 14 (b) des Clauses Types de l'UE, et informera rapidement Euro Disney de toute mise à jour de ces informations, le cas échéant ; et

4.2.4. Le Prestataire s'engage (et s'assure que ses Sous-Traitants ultérieurs s'engagent à) à se conformer et à adopter toute mesure de protection contractuelle, technique ou organisationnelle qui peut être exigée par Euro Disney afin de garantir le respect de la Législation relative à la protection des données, notamment les exigences énoncées par l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 16 juillet 2020 dans l'affaire « *Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems* », et les lignes directrices du Comité Européen de la Protection des Données (EDPB).

4.3. Le Prestataire garantit qu'elle fera ses meilleurs efforts pour fournir à Euro Disney les informations visées à la clause 4.2.3 ci-dessus et accepte de suspendre le Transfert restreint de l'UE et/ou le Transfert restreint du Royaume-Uni ou tout transfert ultérieur, à la demande écrite d'Euro Disney, si Euro Disney considère raisonnablement qu'aucune garantie appropriée pour ces transferts ne peut être assurée, ou du fait de la mise à jour des informations visées à la clause 4.2.3 ci-dessus, ou si l'autorité de surveillance compétente en la matière donne des instructions en ce sens.

4.4. Nonobstant ce qui précède, les Clauses 4.2.1, 4.2.2 et 4.2.3 ne s'appliquent pas dans le cas où le Transfert restreint de l'UE et/ou le Transfert restreint du Royaume-Uni et/ou le Transfert ultérieur seront effectués en application de garanties appropriées autres que les Clauses Types de l'UE et les Clauses Types du Royaume-Uni, selon le cas, en vertu des articles 46 et suivants du RGPD et du RGPD Britannique et, dans tous les cas, sous réserve du respect de toute autre exigence en vertu des Lois Européennes sur la protection des données et/ou des Lois Britanniques sur la protection des données, selon le cas, y compris, notamment, les exigences énoncées par l'arrêt rendu par la Cour de Justice de l'Union Européenne le 16 juillet 2020 dans l'affaire « *Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd et Maximillian Schrems* », et les lignes directrices du Comité Européen de la Protection des Données (EDPB).

5. Sous-traitance ultérieure.

5.1. Le Prestataire ne peut pas autoriser un tiers ou un Sous-Traitant ultérieur à traiter des Données Disney sans l'autorisation écrite préalable, spécifique ou générale, d'Euro Disney.

5.2. Lorsque le Prestataire ou une Filiale du Prestataire désire sous-traiter ou engager un tiers dans le cadre du traitement des Données Disney, le Prestataire informera Euro Disney et Euro

Disney aura le droit de s'y opposer. Si Euro Disney s'y oppose et qu'aucune solution raisonnable n'est trouvée à la satisfaction d'Euro Disney dans les trente (30) jours suivant le refus par Euro Disney, Euro Disney aura le droit de résilier la partie du Contrat qui se rapporte à l'utilisation du Sous-Traitant ultérieur concerné.

5.3. Euro Disney reconnaît que les Sous-Traitants ultérieurs énumérés dans l'**Annexe A** sont approuvés par la présente par Euro Disney aux fins de la Clause 5.2.

5.4. Si le Prestataire tient un registre public de Sous-Traitants ultérieurs actuels et/ou proposés, le Prestataire informera Euro Disney par écrit de tout ajout ou suppression d'un Sous-Traitant ultérieur. Cette notification pourra être envoyée par courriel et Euro Disney aura le droit d'exercer son droit d'opposition tel que défini à la clause 5.2.

5.5. Si Euro Disney autorise l'utilisation d'un Sous-Traitant ultérieur par le Prestataire, le Prestataire devra :

5.5.1. S'assurer qu'un contrat écrit approprié est signé entre le Prestataire et/ou une Filiale du Prestataire et chaque Sous-Traitant ultérieur, dont les conditions ne devront pas être moins strictes que celles de cette ATD (s'agissant en particulier des exigences établies dans la Clause 3.2 ci-dessus, de sorte que le traitement réponde aux exigences de la Législation relative à la protection des données) ; et

5.5.2. se conformer aux exigences relatives aux transferts de données visées à la clause 4.2 ; et

5.5.3. demeurer pleinement responsable envers Euro Disney de tous les actes et/ou omissions du/de ses Sous-Traitant(s) ultérieur(s) qui entraînent une violation de cette ATD et/ou du Contrat par le Prestataire et/ou une Filiale du Prestataire.

6. Sécurité du Traitement ; confidentialité et violation de Données Personnelles.

6.1. Le Prestataire doit respecter les exigences de sécurité des données de la Législation relative à la protection des données et mettre en œuvre et maintenir un programme complet écrit de sécurité des informations, accompagné de mesures techniques et organisationnelles appropriées, et, le cas échéant, mettre en œuvre et maintenir les mesures de remédiation prévues par et dans les conditions de **l'Annexe B**, afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque pouvant découler des Activités de traitement et qui protège d'un traitement illicite et non autorisé des Données Disney. La sécurité appropriée comprend (selon les besoins) : (a) la pseudonymisation et le chiffrement des Données Disney ; (b) les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la résilience continues des systèmes et des services de traitement ; (c) la capacité à restaurer la disponibilité et l'accès aux Données Disney dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique ; et (d) un processus permettant de tester, analyser et évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles visant à garantir la sécurité des Activités de traitement. (Mesures de sécurité).

6.2. Sur demande préalable écrite d'Euro Disney, le Prestataire doit démontrer que le Prestataire met à jour en continu son programme de sécurité des informations, en répondant dans les dix (10) jours ouvrables à un questionnaire sur la sécurité des informations qu'Euro Disney pourrait raisonnablement demander.

6.3. Le Prestataire doit prendre des mesures afin de garantir la fiabilité (y compris une formation adéquate) du personnel, des Sous-Traitants ultérieurs susceptibles de traiter les Données Disney et de s'assurer que l'ensemble de ce personnel est lié par un devoir de confidentialité relevant d'une obligation contractuelle ou légale exécutoire de préserver la confidentialité des

Données Disney et de Traiter les Données Disney conformément aux instructions d'Euro Disney (Confidentialité).

6.4. Le Prestataire doit notifier Euro Disney de toute violation des Données Personnelles qui concerne les Données Disney en contactant le centre d'assistance informatique d'Euro Disney par téléphone au+1-866-534-7639, ou par courriel adressé à Infosec.FIRE@disney.com ET à dlp-itsecnotification@disney.com dans les plus brefs délais, et au plus tard 48 heures après la découverte d'une Violation de Données Personnelles (Violation de Données Personnelles).

6.5. Le Prestataire collaborera à ses frais avec Euro Disney et ses représentants et prestataires de services pour enquêter sur la Violation de Données Personnelles et communiquera à Euro Disney les conclusions de cette enquête dès qu'elles seront disponibles. Le Prestataire prendra également toutes les mesures correctives raisonnablement nécessaires pour minimiser les impacts négatifs de la Violation de Données Personnelles, pour restaurer la sécurité, la confidentialité et/ou l'intégrité des Données Disney et pour empêcher une répétition d'une telle Violation de Données Personnelles. (Enquête et mesures correctives).

6.6. Euro Disney aura toute liberté et autorité pour déterminer si un tiers doit être informé de la Violation de Données Personnelles et définir quel sera le contenu de cette notification, ainsi que la nature et l'étendue de toutes les mesures correctives offertes à une Personne concernée. Le Prestataire ne devra en aucun cas, sauf exigence de la Législation relative à la protection des données, envoyer une notification concernant une Violation de Données Personnelles à un tiers, y compris, sans pour autant s'y limiter, aux Personnes concernées affectées, sans l'accord préalable écrit d'Euro Disney. (Coopération, documentation et communication en cas de Violations de Données Personnelles).

7. Audit sur la protection des données.

7.1. Sur demande préalable écrite d'Euro Disney, le Prestataire accepte de coopérer et de répondre à tout audit ou évaluation de la sécurité des informations effectué par un tiers. Le Prestataire fera suite à une telle demande d'Euro Disney dans un délai raisonnable, et au plus tard dans les dix (10) jours ouvrables.

7.2. En réponse à toute demande d'audit telle que visée à la Clause 7.1, le Prestataire doit fournir à Euro Disney : (a) des rapports d'audit complets démontrant le respect par le Prestataire de la Législation relative à la protection des données et/ou de ses obligations au titre de cette ATD, après avoir retiré toute information confidentielle et commercialement sensible ; et (b) la confirmation que l'audit n'a pas révélé la présence d'une vulnérabilité importante dans les systèmes du Prestataire ou, dans la mesure où une telle vulnérabilité a été détectée, que le Prestataire a complètement corrigé cette vulnérabilité.

7.3. Si les mesures visées aux Clauses 7.1 et 7.2 ci-dessus ne suffisent pas à confirmer la conformité ou révèlent un problème important, sous réserve des obligations de confidentialité les plus strictes, le Prestataire autorise Euro Disney à procéder à un audit du programme de conformité du Prestataire en matière de protection des données par des auditeurs indépendants externes, le coût de cet audit étant supporté par le Prestataire. L'auditeur indépendant externe ne peut pas être un concurrent du Prestataire, et les Parties conviendront de la portée, du calendrier et de la durée de l'audit. Si Euro Disney autorise le Prestataire à désigner directement l'auditeur, alors le Prestataire mettra le rapport d'audit à la disposition d'Euro Disney.

7.4. Ces audits ou évaluations par un tiers, tels que visés dans la présente Clause 7, ne pourront avoir lieu qu'une seule fois sur une période de 12 mois, mais un audit ou une évaluation supplémentaire peut être demandé à tout moment en cas de Violation de Données Personnelles, ou en cas d'indices de non-conformité avec cette ATD.

8. Indemnisation.

8.1. Le Prestataire accepte, à ses frais, de défendre et d'indemniser à tout moment Euro Disney, ses sociétés mères et filiales de tous dommages-intérêts, dépenses, réclamations ou frais supportés par Euro Disney ou dont Euro Disney pourrait être redevable en raison de tout manquement de ses obligations au titre de cette ATD ou de la Législation relative à la protection des données par le Prestataire ou ses employés, Sous-Traitants ultérieurs, représentants, Filiales du Prestataire ou tout tiers auxquels le Prestataire a divulgué, donné accès à ou transféré des Données Disney.

8.2. Toute limitation de responsabilité prévue dans le Contrat ne s'appliquera pas aux obligations d'indemnisation ou de remboursement visées à cette ATD.

9. Durée et résiliation.

9.1. Cette ATD restera en vigueur et de plein effet tant que :

9.1.1. le Contrat est en vigueur, ou

9.1.2. le Prestataire conserve des Données Disney au titre du Contrat , en sa possession ou sous son contrôle.

9.2. Pour éviter toute ambiguïté, cette ATD sera résilié immédiatement en cas de résiliation du Contrat sauf indication contraire à l'**Annexe A**.

9.3. Toute disposition de cette ATD qui, expressément ou implicitement, devrait entrer ou demeurer en vigueur, au terme ou à la résiliation du Contrat, afin de protéger les Données Disney, restera en vigueur et de plein effet.

9.4. Tout manquement du Prestataire à l'ATD constituera une violation substantielle du Contrat. Dans un tel cas, Euro Disney pourra résilier le Contrat, ou la partie du Contrat permettant le traitement des Données Disney, avec effet immédiat sur notification écrite au Prestataire, sans autre responsabilité ou obligation de la part d'Euro Disney.

9.5. Si un changement de la Législation relative à la protection des données empêche une des Parties de satisfaire à tout ou partie de ses obligations au titre du Contrat, les Parties suspendront le traitement des Données Disney jusqu'à ce que ce traitement respecte les nouvelles exigences. Si les Parties ne parviennent pas à mettre le traitement des Données Disney en conformité avec la Législation relative à la protection des données dans les trente (30) jours, Euro Disney pourra résilier le Contrat sur notification écrite au Prestataire.

10. Renvoi ou destruction des Données Disney

10.1. Sauf si une période de conservation est expressément établie dans l'**Annexe A**, dans les trente (30) jours qui suivront :

10.1.1. l'expiration du Contrat ;

10.1.2. la résiliation du Contrat ; ou

10.1.3. une demande écrite d'Euro Disney au Prestataire,

le Prestataire doit retourner, détruire, transférer ou anonymiser les Données Disney (y compris les copies existantes et les sauvegardes), et doit s'assurer que ses Filiales et Sous-Traitants ultérieurs en font de même, sauf si la Législation relative à la protection des données ou une autre Loi applicable l'en empêche ou ne lui impose de conserver les Données Disney (dans un tel cas, le Prestataire assurera la confidentialité des Données Disney et ne fera pas d'autre traitement des Données Disney et détruira ou rendra anonymes les Données Disney dès que La loi sur la protection des données ou toute autre Loi Applicable n'exigera plus leur conservation).

10.2. Le Prestataire attestera par écrit avoir respecté la Clause 10.1 dans les dix (10) jours suivant la destruction effectuée suivant les modalités indiquées le cas échéant par Euro Disney.

Nonobstant ce qui précède, les Parties conviennent que tant qu'elle ne se sera pas conformée à la Clause 10.1, le Prestataire continuera de veiller au respect de la présente ATD. Si la législation locale applicable au Prestataire interdit à cette dernière de restituer ou de supprimer les Données Disney, le Prestataire garantit qu'elle continuera à assurer le respect de la présente ATD et ne traitera les Données Disney que dans la mesure et pour la durée requises par cette législation locale.

11. Actes d'adhésion. Toute Filiale Disney établie en Europe qui, en vertu de la législation locale, ne peut être liée par les termes de la présente ATD qu'en application d'un acte d'adhésion, peut adhérer à cette ATD en complétant son acte d'adhésion sous la forme présentée à l'annexe B (Lettre d'Adhésion). Dès la soumission aux Parties d'une Lettre d'Adhésion signée, la Filiale Disney concernée sera, à compter de la date spécifiée dans la Lettre d'Adhésion, liée par les termes de la présente ATD et aura les mêmes droits et obligations envers le Prestataire que si elle avait été une partie initiale à la présente ATD.

12. Intégralité du contrat et dispositions contraires. Cette ATD et le Contrat contiennent l'intégralité de l'accord entre les Parties concernant le Traitement des Données Disney et remplacent tous les accords ou communications préalables écrits comme oraux. En cas de dispositions contraires entre cette ATD et le Contrat, il est convenu que cette ATD prévaut.

13. Notifications. Toutes notifications visées à cette ATD doivent être données par écrit et envoyées à l'autre Partie à l'adresse du destinataire indiquée ci-dessus (et dans le cas d'Euro Disney, un exemplaire supplémentaire sera envoyé par courriel à DLP-donneesperso-pro@disney.com).

14. Modification de cette ATD. Cette ATD ne peut être modifiée que par le biais d'un avenant écrit signé par les représentants autorisés de chaque Partie.

15. Cession. Le Prestataire ne peut pas céder ou transférer de toute autre manière à un tiers tout ou partie des droits ou obligations qui lui incombent au titre de cette ATD sans l'autorisation préalable écrite d'Euro Disney.

16. Nullité et divisibilité. Si une disposition de l'ATD est jugée invalide ou inapplicable par un tribunal ou un organe administratif compétent, la nullité ou l'inapplicabilité de cette disposition n'affectera pas les autres dispositions de cette ATD, et toutes les dispositions non affectées par cette nullité ou inapplicabilité resteront pleinement en vigueur.

17. Renonciation. Aucun retard ou omission de la part de l'une des Parties dans l'exercice d'un droit au titre de cette ATD ne peut être interprété comme une renonciation par cette Partie à tout droit de l'exercer dans le futur ou à exercer tout autre de ses droits au titre de cette ATD. Aucune renonciation à l'une des dispositions de cette ATD ne sera valable sauf si elle est faite par écrit et signée par la Partie qui y renonce.

Annexe A

Description des Activités de traitement :

1. **Objet du Traitement :** L'objet du Traitement est établi dans le Contrat.
2. **Nature, finalité et portée du Traitement :**
   - Collecte des données de connexion (nom, prénom, adresse email) des salariés d'Euro Disney pour leur fournir l'accès à la plateforme
   - Collecte des logs des salariés d'Euro Disney pour effectuer un suivi des actions sur la plateforme.
   - Tout autre Traitement désigné comme relevant des Prestations dans le Contrat
3. **Types de Données Personnelles**

Les Données Disney à traiter dans le cadre des Prestations peuvent comprendre (cochez toutes les réponses pertinentes) :

☐ **Données sensibles/Catégories particulières de données (Article 9(1) du RGPD)** Origine raciale ou ethnique, opinions politiques, religion, appartenance syndicale, données génétiques, données biométriques (aux fins d'identification), santé, vie sexuelle ou orientation sexuelle. Les données concernant la santé et les informations de traitement associées et les renseignements détaillés sur les allergies, handicaps et maladies.
☐ **Identifiant d'appareil ou informations de navigation** Tout comportement ou action observé ou enregistré lors des interactions d'une personne avec ou de son utilisation de tout contenu ou publicité en ligne, y compris, notamment, des analyses, l'utilisation ou les visites des médias sociaux, sites Web ou applications, le temps passé sur les médias sociaux, sites Web ou applications, ou la collecte ou l'utilisation d'identifiants uniques d'appareil mobiles ou en ligne, d'une adresse IP, des cookies ou autres technologies de suivi.
☐ **Données de localisation** Les données de localisation qui peuvent provenir d'un identifiant d'appareil, d'une adresse IP, d'une réservation de voyage ou autre achat, de l'utilisation des services Wi-Fi ou autres qui déterminent l'emplacement d'accès d'un utilisateur, y compris un traceur de voiture etc.
☒ **Informations personnelles de contact ou d'identification** Toute information personnelle qui permet d'identifier une personne de manière unique ou d'établir un contact direct avec une personne, comme un nom, une adresse, un code postal, un numéro de téléphone mobile ou autre, une adresse électronique etc.
☐ **Informations professionnelles** Toute information personnelle relative à l'emploi comme l'historique de carrière ou autre expérience, agréments, éducation et compétences.

☐ **Informations financières** Des données ou opinions relatives aux revenus, au patrimoine ou aux actifs, dettes, liquidités ou transactions financières ou dépenses. Informations sur les comptes bancaires, détails des cartes de crédit/débit/paiement et informations sur les voyages et dépenses.
☐ **Identifiants gouvernementaux** Numéros de référence délivrés par le gouvernement, comme un numéro de sécurité sociale ou autre, un numéro de carte d'identité nationale, de passeport ou de permis de conduire.
☐ **Informations sur le profil individuel** Âge, date de naissance, sexe, taille de vêtement, préférences, membres de la famille ou autres personnes à charge, ou autres caractéristiques individuelles (y compris des informations qui ne semblent pas personnelles au premier abord, mais qui, une fois combinées, peuvent donner le profil détaillé d'une personne).
☐ **Informations de médias sociaux** Identifiants ou pseudos des médias sociaux, informations glanées sur les sites de médias sociaux comme des données d'utilisateur et des conversions des médias sociaux. Peuvent également comprendre, lorsque associés à un utilisateur de média social, les publications, le contenu ou les sentiments relatifs aux produits et services d'Euro Disney.
☒ **Informations de compte d'utilisateur** Informations sur le compte d'utilisateur comme un identifiant d'utilisateur, des paramètres d'utilisateur, un historique des modifications de l'utilisateur
☐ Autre (veuillez préciser)

4. Catégories de Personnes concernées

☐ Consommateur (visiteurs/acheteurs)

☐ Consommateur potentiel (visiteurs/acheteurs)

☐ Client (professionnel)

☐ Client potentiel (professionnel)

☒ Employés (existants et passés)

☐ Employés potentiels (et candidats)

☐ Entrepreneurs (autoentrepreneurs, consultants et autres indépendants)

☐ Comédiens et équipe de tournage

☐ Contacts RP et journalistes (y compris les influenceurs)

☐ Fournisseurs et employés des fournisseurs

☐ Membres de la famille et autres personnes à charge

☐ Public en général (incluant les participants aux études)

☐ Autre _____

5. Durée du Traitement

La période de conservation sera de :

- *Pour les données de connexion : tout le temps que les salariés d'Euro Disney auront besoin d'un accès à la plateforme*
- *Pour les logs : 12 mois*
- *Toute autre finalité stipulée dans le Contrat.*

6. Transferts de données :

PAS DE TRANSFERT

7. Centre(s) de données

Centres de données	**Lieu**	**Géré par**
Région Europe (Paris)	Zones de disponibilité : 3	AMAZON WEB SERVICES (AWS)

8. Sous-Traitants ultérieurs **et centres de données agréés**

Les Sous-Traitants ultérieurs engagés par le Prestataire et approuvés par Euro Disney à la date d'entrée en vigueur de cette ATD :

Sous-Traitants ultérieurs	**Pays**	**Base juridique pour le traitement des Données Personnelles en dehors de l'EEE afin de se conformer aux restrictions de transfert transfrontalier.**
AWS pour l'hébergement de la plateforme	France	☐ Situé dans un pays ayant fait l'objet d'une décision d'adéquation : [*nom du pays*]. ☐ Règles d'entreprise contraignantes. ☐ Clauses Types de l'UE entre le Prestataire comme « exportateur des données » et le Sous-Traitant ultérieur du Prestataire comme « importateur des données » (de Sous-traitant à Sous-

		traitant). ☐ Clauses Types du Royaume-Uni.